

## 제7장

---

# 문서의 작성, 사건기록의 편성· 관리 및 보고사무

- 
- 제1절 문서의 작성 및 처리에 관한  
사무통칙 222
  - 제2절 사건기록의 편성 232
  - 제3절 사건기록의 관리 258
  - 제4절 민사보관물의 관리 283
  - 제5절 보고사무 286

## 제1절 문서의 작성 및 처리에 관한 사무통칙

### 1. 총 설

법원의 거의 모든 사무는 문서로써 이루어지고, 말로 한 행위도 문서로써 확정됨을 요하는 것이기 때문에(예: 각종 조서), 법원공무원의 사무 중 문서, 즉 각종 서류·조서·장부 등을 작성하고 보관하는 이른바 일반적 의미에서의 문서작성사무는 가장 중요한 기본을 이루는 것이라 할 수 있다. 앞에 설명하였거나 장차 설명할 접수사무, 조서의 작성, 기록관리, 송달, 공증 등의 사무가 모두 이 문서작성사무의 한 부분을 이루는 것이지만, 이 절에서는 이들 문서작성사무 모두에 공통적으로 적용될 기본적 원칙사항에 관하여만 언급하기로 한다.

### 2. 문서작성의 기본방식

#### 가. 사용문자

문서작성의 기본방식과 요령에 관하여는 법원사무관리규칙 제2장이 규정하고 있으나, 재판서, 그 밖의 재판사무 등에 관한 문서에 있어서는 법원재판사무 처리규칙 제2장이 우선 적용됨을 유의하여야 한다.

문서는 국어기본법 3조의 규정에 의한 어문규범에 맞게 한글로 작성하되, 쉽고 간명하게 표현하고, 뜻을 정확하게 전달하기 위하여 필요한 경우에는 괄호안에 한자 그 밖의 외국어를 넣어 쓸 수 있으며, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 가로로 쓴다. 숫자는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 아라비아숫자로 한다. 날짜의 표기 역시 원칙적으로 아라비아숫자로 하되, 연·월·일의 글자는 생략하고 그 자리에 온점을 찍어 표시하며, 시·분의 표기는 24시각제에 따라 숫자로 하되, 시·분의 글자는 생략하고 그 사이에 쌍점을 찍어 구분한다(사무관리규 10조).

문서의 내용을 2개 이상의 항목으로 구분할 필요가 있는 때에는 첫째 항목의 구분은 '1., 2., 3., 4. ...'를, 둘째 항목의 구분은 '가., 나., 다., 라. ... 거., 너., 더., 러. ...'를, 셋째 항목의 구분은 '1), 2), 3), 4) ...'를, 넷째 항목의 구분은 '가), 나), 다), 라) ... 거), 너), 더), 러) ...'를, 다섯째 항목의 구분은 '(1), (2), (3), (4) ...'를, 여섯째 항목의 구분은 '(가), (나), (다), (라) ... (거), (너), (더), (러) ...'를, 일곱째 항목의 구분은 '①, ②, ③, ④ ...'를, 여덟째 항목의 구분은 '㉠, ㉡, ㉢, ㉣ ... ㉤, ㉥, ㉦, ㉧ ...'를 사용하여 표시한다(사무관리내규 10조).

문서의 본문이 끝나면 마지막 글자에서 한 자 띄우고 '끝' 표시를 하고, 첨부물이 있는 때에는 붙임의 표시문 끝에 한 자 띄우고 '끝' 표시를 한다(사무관리내규 11조). 전후관계를 명백히 할 필요가 있는 문서, 사실 또는 법률 관계의 증명에 관계되는 문서, 기타 결재권자가 간인이 필요하다고 인정하는 문서가 2장 이상으로 이루어지는 경우에(다만 민원서류 기타 필요하다고 인정되는 문서는 간인에 갈음하여 천공방식으로 할 수 있다) 결재권자가 문서를 결재한 때에는 관인관리자는 관인으로 문서에 간인하여야 한다(사무관리규 12조, 사무관리내규 6조 1항). 문서의 면 표시는 문건별 면수를 중앙 하단에, 문서철별 면수를 우측 하단에 각각 표시하되, 2장 이상으로 이루어진 문서 중 전후관계를 명백히 할 필요가 있는 중요한 문서의 경우에는 문건별 면수를 당해 문건의 전체 면수와 그 면의 일련 번호를 붙임표(-)로 이어 표시하고, 문서철별 면수는 당해 문서철의 첫 번째 면에서 시작한 그 면의 일련번호만 표시한다(사무관리내규 7조 1항). 문서에 쓰이는 글자의 색깔은 원칙적으로 검정색 또는 푸른색으로 한다(4조).

## 나. 사용용지

### (1) 색 상

문서에 쓰이는 용지는 원칙적으로 흰색으로 한다(사무관리내규 4조 1항).

그러나 제1심 합의사건, 제1심 단독사건 등 조서작성시 유의사항 및 색지와 인장의 규격 등에 관한 예규 [별표 2]에서 규정한 사건에서 법원사무관등이 기일에 작성하는 변론조서, 판결선고조서, 변론준비기일조서, 증거조사조서(검증기일조서 등), 화해기일조서, 조정기일조서, 심문조서, 공판조서 등 각종 조서는 위 예규 [별표 3]에서 정한 것과 같은 규격의 연두색 색상의 색지를 사용한다. 다만 변론조서나 공판조서의 일부를 이루는 증인 등 신문조서, 속기록, 화해기일조서나 조정기일조서의 일부를 이루는 화해조서, 화해권고 결정조서, 조정조서, 조정을 갈음하는 결정조서 등은 그러하지 아니하다(조서예규 6조 3항).

## (2) 규격 및 여백

문서의 용지는 도면·통계표·계산서 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 그 규격을 A4 용지(가로 210㎜, 세로 297㎜)로 한다.

용지는 세워서 쓰는 것을 원칙으로 하고(사무관리규 10조 4항), 용지의 위로부터 30㎜, 왼쪽부터 20㎜, 오른쪽 및 아래부터 각각 15㎜의 여백을 두어야 한다(사무관리내규 4조 2항). 그러나 재판사무에 관한 문서는 용지의 위로부터 45㎜, 왼쪽 및 오른쪽으로부터 각 20㎜, 아래로부터 30㎜의 여백을 둔다(재판사무규 6조 2항).

## 다. 문서양식

대법원 및 각급 법원은 다른 법령이나 규칙·예규 등에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 재판사무 등에 관한 문서에 관해서는 코트넷에 등록된 양식(전산양식)을 사용하여야 한다. 전산양식 중 법원전산시스템이 출력지원하는 전산양식은 그 시스템 내에서 편집·출력하여 사용함으로써 재판사무의 처리과정 및 관련 사무처리 정보가 법원전산시스템을 통하여 관리·보존될 수 있도록 하여야 한다(전산양식예규 2조).



## 라. 인 장

### (1) 총 설

보조기관 및 보좌기관의 명의로 발신하는 문서의 시행문에는 보조기관 또는 보좌기관이 서명만 하면 되나, 각급 기관의 장의 명의로 발신하는 문서의 시행문, 임용장·상장 및 각종 증명서에 속하는 문서에는 관인(전자이미지관인을 포함한다)을 찍어야 한다. 다만 전신·전신타자 또는 전화로 발신하는 문서에는 관인을 찍지 아니하며, 경미한 내용의 문서에는 법원사무관리규칙 시행내규가 정하는 바에 따라 관인을 찍는 것을 생략할 수 있다. 그리고 관인을 찍어야 할 문서로서 다수의 수신자에게 동시에 발신 또는 교부하는 문서에는 관인날인에 갈음하여 관인의 인영을 인쇄하여 사용할 수 있고, 인터넷에 의하여 교부하는 등기사항증명서 또는 등기사항별증명서(재적 등·초본을 포함)에는 전자이미지관인을 사용한다(사무관리규 21조).

관인에는 청인(廳印)과 직인(職印)이 있는데, 청인은 각급 기관(대법원, 법원행정처, 사법연수원, 사법정책연구원, 법원공무원교육원, 법원도서관, 각급 법원, 지원, 시·군법원 및 등기소 등)의 명의로 발송 또는 교부하는 문서에 사용하고, 직인은 ① 각급 기관의 장, ② 법원서기관, 법원사무관, 법원주사, 법원주사보, ③ 조사관, ④ 등기관, ⑤ 후견등기관, ⑥ 공탁관, ⑦ 법원행정처 등 기정보중앙관리소 전산운영책임관, ⑧ 법원행정처 전산정보중앙관리소 전산운영책임관, ⑨ 법원행정처 재외국민 가족관계등록사무소 가족관계등록관이 그들의 명의로 발송 또는 교부하는 문서에 사용한다(사무관리규 35조).

관인은 각급 기관에서 새겨 사용하되 등록하지 아니하면 이를 사용하지 못한다(사무관리규 38조 4항). 각급 기관은 전자문서에 사용하기 위한 전자이미지관인을 가지며, 전자이미지관인은 관인을 전자입력하여 사용한다(36조 4항).

각급 법원, 법원행정처, 사법연수원, 사법정책연구원, 법원공무원교육원, 법원도서관은 대법원내규가 정하는 바에 따라 관인의 인영을 당해 기관의

관인대장에 등록하여야 한다. 다만 각 지원과 시·군법원 및 등기소의 관인은 직근 상급법원에 등록하여야 한다(사무관리규 38조 1항). 각급기관은 전자 문서에 사용하기 위하여 전자이미지관인을 가지며, 전자이미지관인은 관인을 전자입력하여 사용하여야 한다(36조 4항). 각급기관은 법원행정처가 전자적으로 생성하여 등록한 전자이미지관인을 공통으로 사용할 수 있다. 다만 법원사무관, 법원주사, 법원주사보, 조사관의 명의로 발송 또는 교부하는 전자 문서에 사용하는 관인으로 한정한다(5항). 36조 4항에 해당하는 전자이미지관인의 인영은 당해 기관의 전자이미지관인대장에, 5항에 해당하는 전자이미지관인의 인영은 법원행정처가 전자이미지관인대장에 각각 등록 하여야 한다(38조 2항).

각 위원회는 위원회인을 가지되 위원장의 인은 가질 수 없다. 다만 필요에 따라 부득이한 경우에는 대법원장의 인가를 받아 가질 수 있다. 위원회의 관인은 그 소속기관에 등록한다(사무관리규 35조 2항, 38조 3항).

각급 기관은 관인의 인영을 관인대장에 등록하여 보존하여야 하며, 전자이미지관인은 전자이미지관인대장에 의하여 문서과에 등록하고, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 문서과가 전자이미지관인대장을 관리하며, 정보화담당부서가 전자이미지관인을 컴퓨터 파일로 관리하여야 한다(사무관리내규 54조, 55조의2).

## (2) 법원사무관등의 인장

법원사무관등이 직인을 찍는 문서는 통상 대외로 교부·송부하거나 공고되는 것으로서 ① 보정권고서, 송달료납부통지서, 증인출석요구서, 변론기일통지서, ② 기록송부서, ③ 재판서·조서의 정본, 등·초본, 각종 제증명, ④ 각종 공고문 등이다.

법원사무관등이 기일에서 작성하는 각종 조서에 날인할 인장은 사인(私印)을 사용하고, 동일기일의 조서에 관해서는 변론 등 기일의 기본조서 말미의 날인 및 증거조사에 관한 조서(증거목록을 포함한다)의 날인과 정정·간인을

위한 인장은 동일한 인장을 사용하여야 하며, 기일이 속행되는 경우에도 분실 그 밖에 부득이한 사유가 없는 한 동일한 인장을 계속 사용하여야 한다(조서예규 7조 1항, 2항).

법원사무관등의 사인의 규격은 직경 13mm 이상, 17mm 이하의 원형으로 하고 한글 또는 한문으로 쉽게 자체(字體)를 알아볼 수 있도록 해서체(인쇄활자체)로 성과 이름을 조각하며, 조서에 기명날인을 할 경우에 기명은 고무인을 제작하여 사용할 수 있고, 그 고무인 규격은 가로 4cm, 세로 1cm로 한다(조서예규 7조 3항, 4항).

법원사무관등이 재판사무처리에 관하여 날인하여야 할 각종의 인인(認印)은 위와 같은 사인을 사용한다(조서예규 7조 7항).

### (3) 재판장의 인장

재판장 명의의 각종 최고서·촉탁서·사실조회서 등은 재판장의 사인을 날인하여 외부에 송부하는 것이 실무이다.

### (4) 전자서명

법관, 사법보좌관 또는 법원사무관등은 재판서·조서 등을 전자문서로 작성하거나 그 서류를 전자문서로 변환하는 경우에 대법원규칙이 정하는 바에 따라 사법전자서명을 하여야 하며, 이러한 사법전자서명은 민사소송 등에 적용하거나 준용되는 법령에서 정한 서명, 서명날인 또는 기명날인으로 본다(민전 7조 2항, 3항, 민전규 7조 2항).

## 3. 문서의 종류

법원에서 접수·작성되거나 보관 또는 발신되는 문서는 재판사무에 관한 것과 행정사무에 관한 것으로 대별할 수 있고, 이는 다시 서류·기록 및 장부로 나눌 수 있다. 행정사무에 관한 문서에 대하여는 법원사무관리규칙 제2장과 법원사무관리규칙 시행내규 제2장이, 재판사무에 관한 문서에 대하여는 법원재판사무 처리규칙 제2장이 각각 자세한 규정을 두고 있다.

재판사무에 관한 문서 중 재판서류는 각종 사건기록에 편철되어 이를 구성하고 서류철에 보관되거나 송부되는 서면을 의미하며, 어떠한 서면이 어떠한 사건기록에 편철되는가는 기록의 보존, 폐기 또는 열람·복사 시의 필요를 고려하여 법원재판사무 처리규칙 등 관계 법령이 정하는 기준에 따라 결정하여야 할 것이다.

#### 4. 문서의 접수와 발송

##### 가. 접 수

각 기관에 도착한 문서는 처리과에서 접수하여야 하며, 법원기록물 관리규칙 시행내규 3조의 규정에 의하여 전자기록생산시스템에 등록하여야 한다(사무관리규 23조 1항, 사무관리내규 31조 1항).

문서과에서 직접 받은 문서는 지체 없이 처리과에 이를 배부하여 접수하게 하되, 이 경우 배부정보는 법원기록물 관리규칙 12조의 규정에 의한 전자기록생산시스템에 등록된 정보로 관리하여야 한다(사무관리규 23조 1항).

접수된 문서에는 법원사무관리규칙 시행내규 [별표 11]에 의한 문서처리인을 찍고, 법원기록물 관리규칙 12조의 규정에 의한 전자기록생산시스템에 등록된 접수등록번호와 접수일시를 기재하며 전자문서인 경우에는 그 접수등록번호와 접수일시가 자동으로 표시되도록 하여야 한다. 다만 문서과에서 직접 받은 문서는 문서과가 접수일시를 기재하여 이를 처리과로 보낸다(사무관리규 23조 2항).

처리과의 문서수발사무를 담당하는 자는 접수된 문서를 처리담당자에게 인계하고, 처리담당자는 법원사무관리규칙 시행내규 31조의2에서 정하는 문서에 해당하는 경우에는 공람할 자의 범위를 정하여 그 문서를 공람하게 할 수 있다. 다만 전자문서인 경우에는 공람하였다는 기록이 전자문서시스템상에서 자동으로 표시되도록 하여야 한다(사무관리규 23조 3항).

공람을 하는 결재권자는 문서의 처리기한 및 처리방법을 지시할 수 있으

며, 필요하다고 인정하는 때에는 그 처리담당자를 따로 지정할 수 있다(사무관리규 23조 4항).

각급 기관의 장은 정보통신망을 이용하여 각급 기관 외의 자로부터 문서를 접수할 수 있도록 필요한 조치를 할 수 있으며, 정보통신망을 이용하여 접수된 문서는 위와 같이 처리하여야 한다. 다만 발신자의 주소·성명 등이 불분명한 경우에는 접수하지 아니할 수 있다(사무관리규 23조 5항).

각급 기관의 장은 각급 기관의 홈페이지 또는 법원공무원의 공식 전자우편주소를 이용하여 각급기관 외의 자로부터 문서를 받아 처리과에서 접수할 수 있다(사무관리규 23조 6항).

민원문서의 접수 및 처리는 '법원 민원 처리 내규'가 정하는 바에 의한다(사무관리규 23조 7항).

재판사무 등에 관하여 접수한 문서는 문서 첫 면 좌측 하단에(좌측 하단에 여백이 없을 때에는 첫 면 적당한 부위에, 첫 면에 여백이 없을 때에는 끝 면 좌측 하단에) 문서접수인을 찍어 접수연월일과 번호를 기입하고, 물건에는 종이 조각 그 밖의 표찰을 붙여, 그 종류에 따라 대법원예규로써 정하는 장부 또는 재판사무시스템에 등록 또는 입력한 후 담임법원사무관등에게 교부하여야 한다(재판사무규 7조 1항). 앞에서 본 바와 같이 이러한 장부는 대부분 재판사무시스템의 전산입력으로 대체되어 있다.

재판사무 등에 관한 문서 중 국어를 해독하지 못하는 외국인에게 교부 또는 제시할 문서로서 필요하다고 인정되는 것과 외국어로 된 문서를 접수할 때에는 그 문서의 제출자로 하여금 번역문을 붙이도록 하여야 한다(재판사무규 9조).

담임법원사무관등은 교부받은 문서 또는 물건을 지체 없이 담임법관에게 제출하여 서명 또는 날인을 받아야 하나, 그럴 필요가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다(재판사무규 7조 2항).

재판사무시스템에 문건으로 입력할 문서에 금전이나 유가증권·우표·인

지 그 밖의 물건을 첨부한 것이 있을 때에는 문서의 여백에 그 품목·수량·금액 등을 기입하고 전산입력하여야 한다(재판사무규 8조).

소송서류의 접수사무에 관한 자세한 내용은 제6장(접수사무) 참조.

## 나. 발 송

재판사무 등에 관한 문서의 원본을 송부한 경우에는 그 부분이나 사본을, 부분이나 사본을 송부한 경우에는 그 원본을 사건기록, 그 밖의 관계서류에 편철한다. 다만 변론기일통지서, 증인출석요구서 등과 같이 다른 자료에 의하여 그 처리상황이 객관적으로 명백하거나 이를 편철할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다(재판사무규 10조 1항).

통상 재판서의 경우에는 정본이나 등본을, 사실조회촉탁서·문서송부촉탁서의 경우에는 원본을, 보정명령·준비명령 등은 등본을 보내는 것이 실무이다. 특히 보정명령의 등본을 송부하는 경우에는 그 원본을 기록에 편철하는 것을 누락하지 않도록 유의하여야 한다.

재판사무 등에 관한 문서와 기록 또는 물건의 발송은 원칙적으로 인편·등기우편, 그 밖에 발송사실을 증명할 수 있는 방법으로 하여야 하고, 문서사송부 등으로써 이를 명백히 하여야 하며, 물건을 발송함에는 그 물건에 관계 문서번호를 기입한 종이조각, 그 밖의 표찰을 붙이고 송부문서의 여백에 물건 첨부 기호를 붙여야 한다(재판사무규 10조 2항, 3항).

## 5. 문서의 보관·보존 및 폐기

### 가. 문서의 보관

‘보관’이란 서류·기록·장부 등 문서의 분실·파손 등을 방지하고 이를 이용하기 쉬운 상태로 유지하는 것을 말하며, 뒤에서 설명할 ‘보존’과는 구별된다. 보관책임자는 담당법원사무관등이며 그 책임 하에 문서의 존재를 확보하고 그 의사에 반하여서는 문서의 소재를 이동시키지 못한다.

문서를 보관하는 법원사무관등은 그 직무에 기하여 여러 가지 권한을 갖고 아울러 책임을 지는데, 재판기록의 보관에 관하여는 제3절, 소송기록의 열람 및 복사에 관하여는 제8장(소송기록의 열람·복사 및 공증사무) 제1절, 재판서와 조서의 정본·등본·초본 또는 소송에 관한 사항의 증명서 발급에 관하여는 제8장(소송기록의 열람·복사 및 공증사무) 제4절 참조.

## 나. 문서의 보존 및 폐기

문서는 사건이 종국·완결되거나 그 기입 또는 처리를 마친 후에도 이를 일정기간 보존하여야 하는데, 그 보존절차는 당해 문서의 성질에 따라 다르다.

재판사무 등에 관한 문서에 관하여는 법원재판사무 처리규칙 제6장과 재판서·사건기록 등의 보존에 관한 예규, ‘각종 사건부의 이기 및 보존사무처리요령’이 그 보존절차를 따로 정하고 있다. 재판사무 등에 관한 문서를 보존함에는 문서의 종류에 따라 구분하여 보관절차를 취하게 되는데, 자세한 내용은 제3절 참조.

보존기간이 만료된 재판서·사건기록 및 장부는 다음해 3. 31.까지 폐기절차를 이행하여야 한다(보존예규 15조 1항). 그러나 역사적 가치가 있거나 특별한 사유에 의하여 보존의 필요가 있는 사건기록 및 장부는 보존기간 경과 후라도 그 사유가 존속하는 한 이를 보존하여야 한다(재판사무규 31조). 위와 같이 보존의 필요가 있는 사건기록 및 장부는 소속 법원장의 인가를 받아 보존기간 경과 후라 할지라도 그 사유가 존속하는 한 보존하여야 한다(보존예규 15조 3항).

기록과 장부를 폐기할 경우에는 폐기할 기록과 장부의 목록을 법원기록보존소에 송부하여 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의를 거친 다음 각급 법원장(법원기록보존소에서 보존하는 기록과 장부의 경우에는 법원행정처장, 수도권법원기록관리센터에서 보존하는 기록과 장부의 경우에는 서울고등법원장) 또는 법원사무관리규칙 16조 2항의 규정에 따라 각급 법원장으

로부터 결재권을 위임받은 자의 인가를 받아 폐기절차를 밟은 후 재판사무 시스템의 사건보존 항목에 전산입력하여야 한다(보존예규 15조 2항).

사건기록 폐기에 관하여 자세한 내용은 제3절 참조.

## 제2절 사건기록의 편성

### 1. 총 설

#### 가. 사건기록의 의의

‘사건기록’이란 재판사무 또는 조정사무에 있어서 특정 사건에 관하여 작성되거나 제출된 관계서류 등의 총체를 의미한다. 법원에 의하여 작성된 조서나 재판서 등은 물론 당사자가 작성한 서류(소장 등 신청서, 준비서면, 답변서, 증거신청서) 및 제3자 작성의 서류와 당사자가 제출한 증거서류 등 당해 사건의 자료에 제공하기 위하여 제출된 것이면 모두 기록에 포함된다고 할 수 있다.

사건기록의 편철·보관 등 관리에 관한 일체의 사무는 법원사무관등의 전속적 권한 및 책임에 속하며, 법원사무관등은 기록의 보관주무자로서 그로부터 발생하는 여러 가지 권한과 책임을 가지게 된다(예: 소송기록의 열람·복사, 재판서·조서의 정본·등본·초본의 교부, 집행문부여 등의 공증사무, 소송비용 계산 등).

#### 나. 효 용

사건기록이 소송상 가장 중요한 의의를 갖는 것은 상소심 법원의 심리과정에서이다. 항소심의 심리는 제1심의 속심으로서 그 변론은 일체를 이루는 것이고, 상고심에서 하급심의 심리내용과 절차상 경과의 적부에 관한 심사는 기록에 의하지 아니하면 불가능하기 때문이다.



동일 심급 내에서도 현행법이 비록 구술주의, 직접주의, 계속심리주의를 취하고 있다 하더라도 사안이 복잡하고 심리가 장기간에 걸칠 경우에는 기록이 비망록의 역할을 해주며, 특히 법관의 경질이 있는 경우 또는 사건의 이송이 있는 경우 등에는 종전의 소송절차를 증명하는데 기록은 없어서는 안 될 효용을 발휘하는 것이다.

#### 다. 편성방식

사건기록에 서류를 편철하는 방법에는 ‘편년체방식’과 ‘사항별 분류방식’이 있다. 편년체방식은 서류를 그 접수 또는 작성의 시간적 순서에 따라 편철하는 것이고, 사항별 분류방식은 접수 또는 작성한 서류를 변론관계 서류부분, 증거관계 서류부분, 그 밖의 서류부분 등 사항별로 나누어 편철하는 것이다.

법원재판사무 처리규칙은 기록을 접수하거나 작성하는 때에는 표지를 붙여 편철하며, 그 뒤에 접수 또는 작성한 것은 순서에 따라 이를 가철한다고 규정함으로써(재판사무규 23조 1항), 원칙적으로 편년체방식을 취하고 있다.

그러나 증거관계목록과 변론관계조서는 구분하여 편철하도록 함으로써(민사증거목록예규), 조서작성에 있어서는 사항별 분류방식이 일부 도입되어 있다.

## 2. 사건기록의 편성

### 가. 기록의 조제

사건기록은 매 사건마다 별책으로 편성함을 원칙으로 한다. 다만 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규가 정하는 바에 따라 합철 또는 첨철할 수 있다(재판사무규 18조). 재판장은 같은 당사자가 소권을 남용하여 다수의 사건을 제기한 경우 또는 다수 사건들이 병합되거나 그 밖의 사유로 매 사건마다 별책으로 사건기록을 편성하는 것이 현저히 곤란한 경우 중 하나에 해당하고 적정한 기록관리를 위해 필요한 경우에는 해당사

건들을 합철하도록 명할 수 있다(인지액·편철방법예규 3조의2). 즉 신의성실의 원칙에 위배하여 소권을 남용하는 제소의 반복, 다수 사건들의 병합 등에 대응하여 적절한 기록관리를 위해 필요한 때에는, 사건번호가 가장 앞서는 사건(이하 '주기록'이라고 한다)에 소장 및 문건을 시간적 접수순서에 따라 편철하고 주기록 표지에 사건번호와 사건명을 병기하는 방식으로 합철할 수 있도록 한 것이다.

사건기록은 우선 표지를 마련하여 해당 사건번호, 사건명과 당사자를 표시하고, 사건에 관한 관계서류를 편철용 끈(철끈)으로 묶어 가철(加綴)하여 부책(簿冊)형식으로 조제한다.

기록편철용 철끈은 기록표지 좌측 한계선으로부터 7cm, 상부한계선으로부터 2.5cm의 점과 좌측 한계선으로부터 14cm, 상부 한계선으로부터 2.5cm의 점(전산출력되는 기록표지 양식의 'O'로 표시된 부분)을 기준으로 맨다. 이때 분리의 편의를 위하여 가급적 철끈 두 개를 사용하여 기록의 앞과 뒤 양쪽으로 매듭을 만들어 편철하도록 한다. 다만 상소되는 사건은 반드시 위와 같이 철끈 두 개를 사용하여 편철하여야 하는데(기록표지예규 3조), 이는 상소심에서 표지와 증거목록 등을 편철할 때에 편리하도록 하기 위한 것이다.

사건기록 중 심리가 장기간 계속될 것이 예상되거나 부피가 커서 마멸 또는 오손의 우려가 있는 것 또는 상소된 기록에는 비닐커버를 사용한다. 비닐커버는 1조 3장으로 구성하여 1장으로 되어 있는 커버를 전면에 부착하고, 2장으로 되어 있는 커버는 후면에 부착한다. 제1심에서 부착한 비닐커버는 그 사건이 확정될 때까지 계속 사용하고 기록이 반환되거나 당심에서 확정되어 그 기록을 보존하는 때에는 보존의 편의를 참작하여 비닐커버를 분리하여 기록만을 보존할 수 있다(기록표지예규 4조).

기록의 일부가 된 물건으로서 통상의 방법으로 편철할 수 없는 것은 종이 조각, 그 밖의 표찰을 붙여 소속될 기록의 사건번호를 명시해 놓고 적당한 방법으로 따로 보관하되, 그 제출시기에 따라 기록목록에 명칭과 수량 등을

적고 목록의 ‘비고’란에 보관방법 등을 기재한다(재판사무규 23조 3항).

상소심의 기록은 제1심 기록과 일체를 이루는 것이므로 제1심 기록에 연속하여 1책으로 편철함이 원칙이다.

### 나. 가철순서

기록의 가철순서는 서류가 접수되거나 작성된 시간적 순서에 의함이 원칙이다(재판사무규 23조 1항). 서증사본은 서증신청이 되어 사본이 제출된 변론조서의 다음에 갑·을·병호증의 순으로 호증번호 순서에 따라 가철한다. 다만 준비서면 등에 첨부되어 제출된 관계로 이미 기록에 편철되어 있는 서증사본에 관하여 후에 서증신청이 이루어진 경우에는 그러하지 아니하다.

### 다. 장수의 표시

기록의 각 장 표면 하단 중앙에는 장수를 표시하여야 한다(재판사무규 23조 2항). 장수표시는 기록 중 증거목록의 첫 면부터 시작하여 일련번호로 표시한다. 증거목록 앞에 편철되는 국고대납송달료계산서 및 송달료입출명세서와 국고대납소송비용계산서 등은 기록목록에는 장수를 표시할 필요가 없다.

상소심의 기록도 제1심 기록과 일체를 이루는 것이므로 연속하여 장수를 표시한다. 상소심 기록을 분책(分冊)한 경우에도 마찬가지이다.

### 라. 기록의 분책

사건기록은 매 사건마다 1책으로 편철함을 원칙으로 하나, 기록의 장수가 많은 것은 500장 내외를 기준으로 하여 분책한다(재판사무규 23조 1항).

분책된 기록은 별개의 표지를 마련하여 주된 기록 표지의 기재사항을 모두 옮겨 적어야 하며, 이탈·일실의 방지를 위하여 표지 상단에 인쇄된 ‘○책 중 ○책’이라는 부분에 해당 사항을 적어 넣어 관련성을 표시한다.

## 마. 기록등본의 조제

분리 심리되어 일부상소된 경우 등에 있어서의 송부할 기록 및 심리할 미제사건의 처리를 위한 예규로서 ‘1책의 기록에 관하여 수개의 절차에서 동시에 소송이 계속하게 되는 때의 처리요령’이 마련되어 있다.

### (1) 송부할 기록

(가) 분리심리되어 일부가 상소되고 나머지는 원심에 계속 중인 경우

원래의 소송기록(이하 ‘원기록’이라 한다)을 상소법원으로 송부하고 원심에 계속 중인 사건은 원기록의 등본을 만들어 재판한다. 다만 상소된 사건에 관련된 부분이 기록 중 극히 일부분에 불과한 때에는 원기록으로 원심에 계속 중인 사건을 재판하고, 그 등본을 상소법원으로 송부한다.

(나) 일부를 분리하여 다른 법원으로 이송(관할지정에 따른 기록송부 포함)하는 경우

원기록의 등본을 만들어 이송받을 법원으로 송부하고, 남아있는 사건은 원기록으로 재판한다. 다만 이송한 사건만에 관련되는 부분이 소송기록의 대부분을 차지하는 때에는 원기록을 이송받을 법원으로 송부하고, 그 등본에 의하여 남아있는 사건을 재판한다.

(다) 기본절차의 진행 중 부수적 또는 절차적인 재판에 관하여 항고(즉시항고·재항고·특별항고 등을 포함)가 있는 경우

첫째, 항고의 대상이 된 재판의 기록(이하 ‘부수적 기록’이라 한다)이 기본절차에 관한 기록(이하 ‘기본적 기록’이라 한다)과 별도로 작성되어 있는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 부수적 기록만을 상소법원으로 송부한다.

둘째, 부수적 기록이 기본적 기록과 분리되어 있지 아니하고, 항고에 기본절차를 정지하는 효력이 있는 경우에는 기본적 기록을 상소법원으로 송부한다.

셋째, 부수적 기록이 기본적 기록과 분리되어 있지 아니하고, 항고에 기본절차를 정지하는 효력이 없는 경우에는 기본적 기록의 등본을 만들어 상소법원으로 송부한다.

한편 집행절차에서 즉시항고가 제기된 경우의 기록송부방법에 관하여는

민사집행규칙 14조에서 특칙을 두고 있다.

## (2) 기록등본의 작성요령

원기록을 보관하는 법원사무관등은 재판장의 명을 받아 기록의 등본을 작성하여야 하며 등본기록의 말미에 아래 (보기 1)과 같이 인증문구와 작성 연월일을 명기하고 서명날인하는 외에 등본기록표지 우측상단에 (보기 2)와 같이 “등본”이라고 주서(朱書)하여야 한다. 다만 기록 전체를 등본한 경우에는 위 양식의 ‘(필요부분)’을 삭제한다.

필요부분만 등본을 만든 경우에는 분리한 원본기록표지 하측 중앙에 마멸되지 않을 부전지를 첨부하여 분리사건이 있음을 주서(朱書)하여야 한다.

### (보기 1)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 재판장의 명에 의하여 (필요부분)등본함. |          |
| 20〇〇. 〇. 〇.            |          |
| 서울〇〇지방법원               |          |
| 법원사무관                  | 〇〇〇 (직인) |

### (보기 2)

|                            |   |   |     |        |     |
|----------------------------|---|---|-----|--------|-----|
| 년                          | 제 | 질 | 2cm | (필요부분) | 5cm |
|                            | 제 | 호 |     | 등      | 본   |
| 〇 〇 지방법원<br><br>민사제1 심소송기록 |   |   |     |        |     |

### 3. 사건 및 서류의 접수와 기록편성 방법

#### 가. 총 설

재판에 관한 서류를 접수하였을 경우 기록을 어떻게 편성하여야 하는가 하는 문제는 그 서류를 각종 사건으로 접수하여 전산입력하고 독립한 사건 번호를 부여하여야 하는 것인지, 아니면 그 서류가 단순히 문건으로 접수하여 전산입력할 것에 지나지 않는지 하는 문제와 밀접한 관련을 갖는다.

각종 사건기록의 편철방법에 관하여는 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규가 제정되어 있다. 편철방법과 관련하여 ① ‘가철(加綴)’이란 문건입력 프로그램에 전산입력한 민사접수서류를 본안사건기록, 주된 절차사건기록 또는 선행사건기록(이하 ‘주기록’이라 한다)에 시간적 접수순서에 따라 편철하는 것을 말한다. ② ‘합철(合綴)’이란 사건입력 프로그램에 전산입력한 민사접수서류를 주기록에 시간적 접수순서에 따라 편철하고 주기록표지에 사건번호와 사건명을 병기하는 것을 말한다. ③ ‘첨철(添綴)’이란 사건입력 프로그램에 전산입력한 민사접수서류를 별책으로 편철하되 주기록과 끈으로 연결하고 보존도 주기록과 함께 하도록 하는 것을 말한다(인지액·편철방법예규 2조).

이하에서는 위 예규에 따른 기록편성의 방법을 다음과 같이 5가지 경우로 나누어 개괄하여 보기로 한다. 다음 설명에서 ‘주기록’이란 본안사건기록, 주된 절차사건기록 또는 선행사건기록을 말한다.

#### 나. 별책(별도기록)을 조제할 경우

독립한 사건부호가 제정되어 있어 각종 사건으로 전산입력하여야 할 서류를 접수한 때에는 별개의 사건번호와 기록표지를 주어 독립한 기록을 편성함이 원칙이다. 별책(별도기록)을 조제할 경우에 관하여 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

### (1) 각종의 소장(사건부호 ‘가합’, ‘가단’, ‘가소’ 등)

각종의 소장에 대하여는 별책(별도기록)을 조제한다. 그러나 반소, 독립당사자참가, 중간확인인 소, 승계참가(피신청인이 신청인의 승계주장 사실을 다투는 경우의 권리승계참가)의 경우에는 독립한 사건부호를 부여하고 민사사건으로 전산입력하여야 하지만, 기록의 편성에 있어서는 별책을 조제하지 않고 주기록에 합철하여야 한다.

### (2) 지급명령신청(‘차’), 제소전화해신청(‘자’), 조정신청(‘머’)

지급명령에 있어 소제기신청·이의신청, 제소전화해신청에 있어 화해불성립으로 인한 소제기신청이 있는 경우에는 그 지급명령을 신청한 때 또는 화해신청을 한 때 소의 제기가 있는 것으로 보므로(민소 472조 1항, 2항, 388조 2항), 새로운 사건번호(가합, 가단, 가소)와 새 표지를 주어 민사사건으로 전산입력하여야 한다. 이 경우 종전의 독촉기록 또는 화해기록의 표지 전면에서 새로 민사사건기록의 표지를 철회하고 그 이후의 접수서류는 종전기록에 가철하게 된다.

조정신청 후 조정을 하지 아니하기로 하는 결정이 있거나, 조정이 성립되지 아니한 것으로 종결된 때 또는 조정을 갈음하는 결정에 대하여 정한 기간 내에 이의신청이 있는 때에도 조정신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 보게 되는데(민소 36조 1항) 그와 같은 경우에도 위와 같이 처리하면 될 것이다.

### (3) 가압류·가처분신청(‘카합’, ‘카단’)

### (4) 공시최고신청(‘카공’)

### (5) 그 밖의 신청(‘카기’, ‘카담’, ‘카조’, ‘카구’)

① 관할법원지정신청(민소 28조 1항), 소송이송신청(34조 2항, 35조, 36조), 법관과 법원사무관등의 제척 또는 기피신청(42조, 43조, 50조), 특별대리인선임신청(62조, 62조의2, 64조)

② 제3자에 대한 소송비용액 상환신청(민소 107조), 소송비용액 확정신청(110조, 113조, 114조), 소송비용 담보제공신청(117조 1항), 변호사 또는 집행

관의 보수와 체당금의 비용액 확정신청(132조 2항, 3항)

③ 법원사무관등의 처분에 대한 이의신청(민소 223조)

④ 강제집행정지 등의 신청(민소 500조, 501조)

다만 강제집행정지 등의 재판 시 상소에 의한 경우(민소 501조)에는 민사 사건기록을 강제집행정지 등 기록에 끈으로 매어 놓았다가 강제집행정지재판 후 분리하는 것이 실무상의 처리례이다. 한편 청구에 관한 이의(민집 44조), 집행문 부여에 대한 이의(45조) 또는 제3자의(48조)의 소에 의한 경우에는 본안판결 시 잠정처분에 대한 인가·변경·취소 등의 주문을 누락하는 일이 없도록 하기 위하여 그에 관한 허부의 재판정본을 반드시 본안기록에 가철하여 놓아야 한다.

#### 다. 첨철하여야 할 경우

신청사건(사건부호 ‘카’) 가운데 별개의 독립한 절차로 진행되는 것이 아니고 이미 계속 중인 본안소송이나 진행 중인 집행·신청절차에 부수하는 사건 중 다음에 예시하는 경우와 병합사건 등의 기록은 독립한 사건번호와 표지를 주어 별책으로 편철할 것이나, 본안 또는 주절차에 종속 또는 일체로 되는 것이기 때문에 그 사건기록에 끈으로 연결하여 관련성을 유지할 수 있게 하고, 보관·송부 및 보존 등 기록관리 시에 운명을 같이하게 할 필요가 있는 것이다.

첨철하는 경우에는 첨철되는 양 기록의 표지 좌측 상부 ‘난’ 외에 관련기록이 끈으로 연결되었음을 표시하여 분리·일실로 인한 관련성의 상실을 방지하여야 한다. 예컨대 주기록에는 “2025카기○○○ 사건기록을 첨철”이라고 표시하고, 첨철되는 기록에는 “2025가합○○○ 사건기록에 첨철”이라고 표시하여야 한다.

첨철하여야 하는 경우에 관하여 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.



### (1) 본안기록에 첨부하여야 하는 기록

① 판결 등 경정신청기록(민소 211조)

② 증거보전신청기록(민소 375조)

③ 소송구조신청(민소 128조)(항고, 재항고 심리기간에는 별도기록)

### (2) 병합사건의 기록

변론의 병합결정(민소 141조)이 있는 경우 피병합사건의 기록은 병합사건의 기록에 첨부하여야 한다.

### (3) 재심대상의 전(前) 소송기록

재심의 소가 제기된 때에는 지체 없이 전 소송기록의 보관 또는 보존법원에 그 송부를 촉탁하여 송부되어 온 재심 전 기록을 재심기록에 첨부하여야 한다. 이 경우 재심 전 소송기록과 재심기록은 일체를 이루는 것이므로 분리하여서는 아니 되고, 재심소송이 종료되면 양 기록은 제1심법원에서 함께 보존하도록 하며, 보존기간은 양 기록 중 그 남은 기간이 긴 것에 따르도록 한다(민소규 140조, 재민 87-14 재심기록 등의 보존시 유의할 점).

### 라. 합철하여야 할 경우

(1) 반소, 독립당사자참가, 중간확인의 소, 원고 측 공동소송참가는 주된 소송의 기록에 합철한다.

(2) 승계인의 소송참가신청(민소 81조)은 원칙적으로 주된 소송의 기록에 가철할 것이나, 이에 대하여 피신청인이 신청인의 승계사실을 다투는 경우에는 그 신청의 기록을 주된 소송의 기록에 합철한다.

(3) 소송절차에서 수소법원이 조정회부결정을 한 때(조정예규 21조 4항)에는 원칙적으로 합철한다. 다만 수소법원 조정회부사건을 수소법원이 스스로 조정하거나 수소법원의 재판장 또는 수명법관이 조정장인 조정위원회에서 조정하는 경우에는 사건번호를 따로 붙이지 아니하므로 가철한다(5항).

(4) 가압류·가처분에 대한 이의신청사건도 합철한다.

(5) 같은 당사자가 소권을 남용하여 다수의 사건을 제기한 경우 또는 다수 사건들이 병합되거나 그 밖의 사유로 매 사건마다 별책으로 사건기록을 편성하는 것이 현저히 곤란한 경우 중 하나에 해당하고 적절한 기록관리를 위해 필요하여 재판장이 해당사건들을 합철하도록 명한 경우(인지액·편철방법 예규 3조의2), 사건번호가 가장 앞서는 사건(이하 '주기록'이라고 한다)에 소장 및 문건을 시간적 접수순서에 따라 편철하고 주기록 표지에 사건번호와 사건명을 병기하는 방식으로 합철한다.

#### 마. 독립한 사건번호와 표지를 부여하지만 접수서류는 가철하여야 할 경우

다음과 같은 경우에는 독립한 사건번호와 표지를 부여하여야 하나, 표지는 종전절차의 기록표지 앞에 철하고 그 후의 당해 사건 서류는 종전기록에 가철한다.

- (1) 지급명령에 있어 소제기신청·이의신청이 있는 경우 또는 화해신청에 있어 화해불성립으로 인한 소제기신청이 있는 경우
- (2) 상소제기 후 상소심의 기록
- (3) 다른 법원에서 이송 또는 환송되어 온 사건기록

#### 바. 가철하여야 할 경우

문건으로 입력할 서류는 따로 사건이 되지 않는 서류이므로 독립한 사건번호를 부여하여서는 아니 되며, 이미 진행 중인 관계 사건기록에 가철하여야 한다. 따라서 이들 서류의 제출자는 그 서류가 가철될 관계 사건기록의 사건번호를 명시하여야 한다. 상고·항소·항고 등이 제기된 경우 이는 상소법원의 사건이 되는 것이므로 그 상소장을 제출받은 원심법원은 이를 문건으로 전산입력하고 기본기록에 가철하여 그 기록을 상소법원에 송부할 것이다.

소송계속 중의 부수적인 신청사건으로서 독립한 불복절차가 규정되어 있

는 경우, 예컨대 보조참가에 대한 이의신청(민소 73조), 소송인수신청(82조), 소송절차 수계신청(241조), 문서제출명령신청(343조, 347조, 348조) 등의 기록은 문건으로 전산입력하여 본안기록에 가철하고, 만일 본안과 독립하여 항고·즉시항고·준항고 등의 불복이 있으면 기본기록의 등본을 만들어 항고장을 첨부하여 항고법원에 송부하는 조치를 취할 것이다.

한편 담보취소결정확정증명원, 재판서·조서의 정본·등본·초본 교부신청, 판결확정증명신청, 집행(승계집행)문 부여신청, 집행문 수통(또는 재도) 부여신청, 판결 등 집행권원 정본의 송달증명원, 경정결정 정본의 송달증명원은 기록에 가철하지 않고 별도의 제증명발급신청서철에 편철하여야 한다(인지액·편철방법예규 별표).

## 제7장

문  
서  
의  
작  
성,  
사  
건  
기  
록  
의  
편  
성  
·  
관  
리  
및  
보  
고  
사  
무

#### 4. 전자소송에서의 기록 및 서류의 전자화

##### 가. 전자기록화와 전환명령

전자기록이란 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률 10조 및 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 19조에서 정한 기준에 따라 전자문서화 되는 사건의 기록을 말하고, 전자기록화란 이러한 전자기록을 조제하는 작업을 말한다(민전예규 2조 2호). 어떤 사건에서 전자기록화를 할 것인지, 즉 어떤 사건이 전자기록사건이 되는지에 관한 기준은 제5장(전자소송 및 영상재판) 제3절 부분에서 서술한 바와 같다.

그중 전자기록화의 기준시점인 ‘제1회 변론기일 또는 변론준비기일의 다음 날’ 이후에 전자소송 동의가 있는 경우에는 원칙적으로 전자기록화를 하여야 하는 것은 아니지만 재판장이 전자기록화를 명하는 명령(‘전자소송 전환명령’이라 한다)을 함으로써 전자기록화를 할 수 있는데(민전규 19조 1항, 민전예규 32조 1항), 어떤 기준으로 명령 여부를 결정할 것인지가 문제 된다. 항소심도 위 기준시점 이후이므로 종이기록으로 진행되던 사건의 항소심에서 비로소 처음으로 전자소송 동의가 있게 되면 마찬가지로 전환명령을 할 것

인지를 판단하여야 한다. 이때에는 당시까지의 모든 종이기록을 소급적으로 전자기록화하는 데 소요되는 노력(클수록 소극적), 향후 제출할 전자문서의 예상분량(많을수록 적극적), 전자기록사건으로 전환됨에 따라 생기는 편의(클수록 적극적), 소송대리인 선임으로 인한 전자문서 제출의 가능성(클수록 적극적), 관련사건의 전자소송 여부 등의 사유를 종합적으로 비교형량하여 판단한다.

### 나. 전자화의 대상

전자기록사건에서 전자화의 대상이 되는 서류는 ① 전자소송 동의를 하지 않은 당사자 또는 사건관계인이 제출하는 서류, ② 전자소송시스템 또는 정보통신망의 장애를 이유로 제출하는 서류, ③ 재판장 등의 허가를 얻어 제출하는 서류(재판장 등이 전자문서화를 지시한 경우에 한한다), ④ 당사자의 전자소송 동의 또는 재판장 등의 전환명령에 의하여 전자기록사건이 된 경우, 그 당시까지 제출된 모든 서류 등이다(민전예규 28조 1항 1호 내지 4호). 한편 종이기록으로 진행되다가 사후적인 전자소송 동의 또는 재판장의 전환명령에 의하여 전자기록 사건이 된 경우에는 그 당시까지 제출된 모든 소송서류, 즉 종이기록 전체를 전자화하여야 하는데(4호), 이를 ‘소급적 전자화’라고도 한다. 이때 각종 재판정보까지 전자화되는데 원활한 전자화를 위하여 법원사무관등은 기록전체를 일괄등록하고, 증거신청에 관하여 채부결정이 되지 않은 경우에는 증거신청서의 신청내역을 입력하여 재판장 등의 채부결재를 받는다(56조).

### 다. 전자화의 담당자

전자기록사건에서 전자소송에 동의하지 않은 당사자가 제출하는 종이서류는 접수담당자(전자화담당자가 별도로 있는 법원은 전자화담당자)가 전자화 작업을 하며(민전예규 28조 2항), 나머지 전자화 대상 서류 및 기일에 법정에서

접수한 서류 등에 대한 전자화 작업과 소급적 전자화 작업은 모두 재판부의 법원사무관등이 한다.

### 라. 전자화 작업의 단계

전자화 작업은 통상 접수사무관등(또는 전자화담당자)이 재판사무시스템 내에서 전자화 요청을 하고 종이서류를 해철한 후 스캐너를 사용하여 스캔함으로써 종이서류를 전자문서로 변환하면, 이를 인수한 재판부의 법원사무관등이 전자화된 문서를 주장, 서증, 첨부로 분류하고 서증목록화 작업(서증번호와 서증명을 입력하는 작업)을 수행함으로써 완료된다.

### 마. 전자화 대상인 종이서류의 처리

종이서류의 전자화절차가 완료되면 제출된 소송서류와 이를 변환한 전자문서의 표목과 장수를 대조·확인하는 등의 방법으로 그 동일성을 확인하고 전자화 일자별로 분류하여 지체 없이 보존담당자(고등법원의 경우에는 담당재판부)에게 인계(가보존)한다(민전예규 31조 1항). 이는 제출자가 자신이 제출한 종이서류와 전자화 후의 전자문서 사이의 동일성에 관하여 이의를 제기할 경우를 대비하기 위하여 제출된 종이서류를 별도로 보관하는 것으로서 기록의 편성과는 다른 개념이다. 다만 제출자에게 종이서류와 변환 후의 전자문서 사이의 동일성을 확인할 기회를 부여하면 제출자는 양자 사이의 동일성에 관하여 이의를 제기할 권리를 잃게 되므로(민전규 17조 1항, 2항), 이때에는 확인서를 제출받은 후 종이서류를 당사자에게 반환하거나 폐기한다(민전예규 31조 2항).

### 바. 전자화 불가 문서에 대한 조치

전자기록사건에서 전자문서로 제출하는 것이 현저히 곤란하거나 부적합(서적, 기술적으로 전자화가 곤란한 경우, 영업비밀이나 사생활 보호의 필요 등)하

여 전자소송 동의자가 종이로 제출한 서류는 전자문서로 변환, 등재하지 않고 별도의 종이기록으로 관리·보존하고 전자소송시스템에 그 사실을 입력한다(민전규 20조 1항). 이것은 위와 같이 전자화 작업 후에 가보존된 종이서류와는 달리 사건기록의 일부로 취급하며, 이송이나 상소제기 시에도 전자기록의 관리권을 이관하는 조치와 별도로 우편으로 송부하여야 하고, 사건이 확정된 경우에는 통상의 기록과 마찬가지로 보존한다.

## 5. 사건기록의 구성

### 가. 총 설

사건기록은 표지와 당해 사건에 관계되어 작성·제출된 일체의 서류를 통합하여 편철하는데, 법원이 작성한 각종 조서(재판의 종국과 관련된 조서는 제외) 및 조서에 인용·첨부되어 조서의 일부를 이루는 서면, 당사자가 제출한 소장·소송위임장·준비서면·답변서·서증사본 및 각종 소송상 신청서·참고서류는 물론이고 제3자가 작성한 서류, 예컨대 조사촉탁에 의한 보고서, 수탁판사의 증거조사조서 등도 모두 사건기록을 구성하여 그 내용을 이룬다.

그러나 법원에 제출되어 보관된 경우와 같이 당해 사건의 자료이기는 하지만 제출자 등에게 소유권이 유보되어 다시 반환하여야 하는 서류나 물건은 당해 사건기록을 구성하는 것이라고 볼 수 없으므로 기록에 편철할 수 없으며, 따로 보관하여야 한다. 자세한 내용은 제4절 참조.

당사자나 제3자로부터 제출된 진정서 등은 그 내용으로 보아 준비서면의 성격을 가지거나 서증으로 제출된 경우가 아니면 법관의 감정에 호소하려는 목적에서 작성된 문서에 불과하여 소송서류로 취급할 수 없지만 실무상은 사건담당자 개인에게 사적으로 보내온 서신 등도 사건과 관계가 있는 한 접수절차를 밟아 기록에 편철하고 있다.

다음에서는 기록을 구성하는 서류를 그 편철순서에 따라 간략하게 살펴본다.

## 나. 기록표지

### (1) 총 설

사건기록의 표지는 아래에서 보는 바와 같이 관할 및 사건에 따라 전산양식이 마련되어 있다.

기록표지에는 일반적으로 법원명, 기록의 제목, 사건번호 및 사건명, 당사자·보조참가인의 성명, 관련사건에 관한 사항, 재판부와 주심에 관한 사항, 사건완결 후 기록정리의 감독을 위한 결재란이 있고, 다음 장에는 변론준비절차에 관한 기재란 및 기일 외에서 지정하는 기일에 관한 기재란이 마련되어 있다.

담임재판부 및 주심의 기재방법과 재배당 또는 주심변경이 있는 경우의 기재정정 요령에 관하여는 법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규를 참조한다[제6장(접수사무) 제4절 참조].

제7장

문서의 작성, 사건기록의 편성 · 관리 및 보고사무

[전산양식 A1000] 민사 제1심 기록표지(합의)

|           |       |                     |             |     |
|-----------|-------|---------------------|-------------|-----|
| 년   질   호 |       | 전   책중   책          |             |     |
| 기   일     |       | ○○지방법원<br>민사제1심소송기록 |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           | 사건    | 20   가합             | 재<br>판<br>부 |     |
|           |       |                     | 주<br>심      |     |
|           | 원고    |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           | 피고    |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
|           |       |                     |             |     |
| 완결<br>공람  | 담   임 | 과   장               | 주심판사        | 재판장 |
|           |       |                     |             |     |



## [전산양식 A1001] 민사 제1심 기록표지(2면)

| 변 론 준 비 절 차           |         |   |       |       |     |     |
|-----------------------|---------|---|-------|-------|-----|-----|
| 회 부<br>수명법관 지정 일자     | 수명법관 이름 |   | 재 판 장 | 비 고   |     |     |
|                       |         |   | 인     |       |     |     |
|                       |         |   | 인     |       |     |     |
|                       |         |   | 인     |       |     |     |
|                       |         |   | 인     |       |     |     |
| 기 일 외 에 서 지 정 하 는 기 일 |         |   |       |       |     |     |
| 기일의 종류                | 일 시     |   |       |       | 재판장 | 비 고 |
| 기일                    | 20      | 년 | 월     | 일 : 시 | 인   |     |
|                       |         |   |       |       | 인   |     |
|                       |         |   |       |       | 인   |     |
|                       |         |   |       |       | 인   |     |

제7장

문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무

## (2) 기록표지의 사용 등

기록표지는 사건이 별개의 사건번호를 부여받고 별책으로 조제하여야 할 경우에 한하여 사용된다.

별개의 사건번호가 부여되나 그 기록이 별책으로 조제되지 않고 관계기록에 가철되는 경우에는 그 사건의 성질에 따라 신용지를 사용하여 표지를 만든 다음 이를 종전 기록의 표지 앞에 편철하거나(제7장 제2절 3. 마.), 또는 새 표지를 만들지 않고 관계기록에 그 사건번호 및 사건명을 병기하게(제7장 제2절 3. 라.) 된다. 또한 같은 당사자가 소권을 남용하여 다수의 사건을 제

기한 경우, 다수 사건들의 병합 등에 대응하여 적절한 기록관리를 위해 필요한 때에는 재판장의 명을 받아 합철할 수 있는데(인지액·편철방법예규 3조의 2), 이러한 경우에도 새 표지를 만들지 않고 다음에 나오는 예시와 같이 사건번호가 가장 앞서는 사건 기록의 표지에 사건번호와 사건명을 병기하게 된다.

| 년 질 호    |     | 전 책중 책                                                 |      |     |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|
| 기 일      |     | 서울중앙지방법원<br>민사제1심소송기록                                  |      |     |
|          | 사건  | 2025가합20000 손해배상 등 (제소)<br>(별지 사건목록 기재 순번 2~6 사건들을 병합) | 재판부  | 19  |
|          |     |                                                        | 주심   | 나   |
|          | 원고  | 김 갑 동                                                  |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          | 피고  | 김 을 동                                                  |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          |     |                                                        |      |     |
|          | 비고  | 민사접수서류에 불일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한<br>예규 제3조의2에 따라 합철       |      |     |
| 완결<br>공람 | 담 임 | 과 장                                                    | 주심판사 | 재판장 |
|          |     |                                                        |      |     |

## 사 건 목 록

| 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한<br>예규 제3조의2에 따라 합철할 것을 명함<br>(20〇〇. 〇. 〇.) |             |        |       | 재판장     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|---------|
|                                                                          |             |        |       | 인       |
| 순번                                                                       | 사건번호        | 사건명    | 원 고   | 피 고     |
| 1                                                                        | 2025가합20000 | 손해배상 등 | 김갑동   | 김을동     |
| 2                                                                        | 2025가합20010 | 손해배상 등 | 위와 같음 | 이를동     |
| 3                                                                        | 2025가합20020 | 손해배상 등 | 위와 같음 | 유을동     |
| 4                                                                        | 2025가합20030 | 위자료    | 위와 같음 | 최을동 외 2 |
| 5                                                                        | 2025가합20040 | 위자료    | 위와 같음 | 한을동 외 3 |
| 6                                                                        | 2025가합20050 | 위자료    | 위와 같음 | 박을동     |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |
|                                                                          |             |        |       |         |

제7장

문서의 작성, 사건기록의 편성 · 관리 및 보고 사무

분책된 경우나 기록등본을 작성하는 경우에는 별개의 표지를 사용하여 주 기록 표지의 기재사항을 모두 표시하여야 함은 물론이다.

기록의 표지는 쉽게 마모되거나 파손되지 않을 견고한 지질의 용지를 사용하여야 하며, 마멸·파손된 경우에는 이를 교체할 수 있다. 이 경우에는 폐기할 표지의 기재사항을 새 표지에 옮겨 적고 상부 ‘년’ 외에 “년 월 일 표지

교체”라고 표시한 후 담당사무관 등이 인인(認印)하여 다시 필요한 행정결재를 받아야 한다.

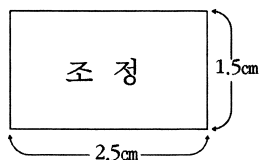
### (3) 기록표지의 특수한 표시

#### (가) 기일지정신청사건

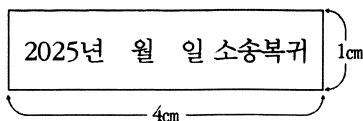
소의 취하·취하간주가 부존재 또는 무효라는 것을 주장하는 당사자가 기일지정신청을 할 수 있는데(민소규 67조, 68조), 이러한 기일지정신청이 있는 사건은 기록표지 우측 상부의 여백에 붉은 글씨로 “기일지정신청사건”이라고 표시하여야 한다(재판사무규 21조 2항).

#### (나) 조정회부

소송절차에서 수소법원의 조정회부결정이 있을 때에는 조정사건기록표지를 별도로 작성하지 아니하고, 이미 붙어 있는 소송사건기록표지를 그대로 사용하되, 기존의 소송사건번호 밑에 조정사건번호를 병기하고, 기록표지의 좌측 상단에 아래 양식의 고무인을 주인(朱印)하여야 한다(조정예규 21조 4항). 다만 수소법원 조정회부사건을 수소법원이 스스로 조정하거나 수소법원의 재판장 또는 수명법관이 조정장인 조정위원회에서 조정하는 경우에는 그러하지 아니한다(재판사무규 22조의2, 조정예규 21조 5항).



조정회부된 사건에 관하여 조정이 성립되지 아니하여 사건을 다시 수소법원에 송부할 때에는 사건기록표지 좌측상단에 아래와 같은 고무인을 주인(朱印)하고, ‘일자’란에는 소송복귀일자를 기입하여야 한다(조정예규 25조 5항).



#### (다) 상소사건

실무상 상소된 사건기록에는 “항소”, “상고”, “항고” 등의 고무인을 기록표지 상단에 찍고 확정된 기록표지에는 “확정”이라는 고무인을 찍는 것이 관례이다.

#### (라) 심리의 비공개

법원조직법 57조의 규정에 의하여 심리를 공개하지 아니하는 결정이 있는 사건의 기록표지에는 “비공개”라는 문구를 주서(朱書)하여야 한다.

#### (마) 분책·첨철·등본작성

기록이 분책되거나 다른 기록이 첨철된 경우에는 모두 그 취지를 기록표지 좌측 상단의 여백에 표시하여야 한다. 필요 부분만 등본을 만든 경우에는 분리한 원본 기록표지 하측 중앙에 마멸되지 않도록 부전지를 첨부하여 분리사건이 있음을 주서(朱書)하여야 한다.

#### (바) 사건배당확정 후 재정결정의 경우

사건배당이 확정된 다음 재정합의결정 또는 재정단독결정이 있을 때에는 사건기록표지는 새로 작성하지 아니하고 재정결정전의 사건번호와 ‘담임’란의 기재를 한 줄로 그어 말소한 다음 각 그 여백에 새로운 사건번호와 담임을 기재하고 ‘담임’란 하단 부분에 “재정합의” 또는 “재정단독”이라고 주서(朱書)한다(사무분담·사건배당예규 13조 6항, 8항).

#### (4) 표시사항의 삭제금지

표지에 기재된 사항은 오기인 경우나 재배당 등의 경우 이외에는 그 표시사항을 삭제하여서는 아니 된다. 즉 소송기록의 표지에 기재가 이루어진 후에는, 예컨대 소의 일부취하(관련사건의 취하 포함), 일부 파기환송, 소송대리인 사임 등의 사유가 있는 경우에도 기재사항을 말소하여서는 아니 되고 그

사유를 부기하는 등의 방법으로 처리하여야 한다(기록표지예규 2조).

소송계속 중에 당사자표시정정, 소송수계 등 당사자표시에 관한 사항의 변경이 있으면 그 변경사항도 부기하여야 한다.

#### 다. 소송비용계산서

소송비용의 예납의무자가 그 비용을 예납하지 아니하여 소송비용을 국고에서 대납받아 지출한 때(민소규 20조), 소송구조결정에 의하여 소송비용이 대납지출된 경우(소송구조예규 15조 2항) 다음과 같이 처리한다. 우선 송달료에 관하여 보면, 당해 심급에서 사건이 종결된 때에는 법원사무관등은 재판사무시스템에서 국고대납송달료계산서[전산양식 A1301-1]와 송달료입출명세서[전산양식 A1236]를 출력하고, 국고대납송달료계산서 ‘확인’란에 날인한 후 사건기록 표지 다음에 편철한다. 다만 대법원에서 사건이 종결되어 제1심법원에 사건기록이 반환되어 온 경우에는 제1심법원의 법원사무관등이 필요한 송달을 모두 마친 후 상고심 사건에 대한 국고대납송달료계산서와 송달료입출명세서를 출력·날인하여 상고심 사건기록 표지 다음에 편철한다(국고대납예규 9조 1항).

송달료 이외의 소송비용에 관하여는 법원사무관등이 출납공무원으로부터 계좌입금을 완료하였다는 서면의 사본을 송부받거나 소송비용 국고대납금을 지급받은 때에는 사건기록 표지 다음에 국고대납소송비용계산서[전산양식 A1301]를 편철하고, 그 지급 또는 지출사유의 발생시마다 그 내용을 구체적으로 적어야 한다(국고대납예규 11조 3항).

#### 라. 기록목록

##### (1) 개요

기록목록은 사건기록의 내용을 일목요연하게 표시하여 찾아 읽기 편하도록 하는 동시에 편철된 서류의 분실과 흠어짐을 방지하고 기록의 일체성을

보전하기 위하여 작성된다. 기록목록은 심리가 종결된 후에 작성하되, 재판에 의하지 않고 사건이 종국된 때에는 그 종국 후에 목록을 작성하는데, 기록의 장수가 적은 것은 목록의 작성을 생략할 수 있다(재판사무규 23조 2항).

기록목록의 작성에 관하여는 상소기록의 작성·송부 및 반송 등에 관한 예규가 규정하고 있다.

## (2) 작성방법

### (가) 일반원칙

기록목록에는 문서가 접수·작성된 일자의 순서에 따라 그 명칭과 장수를 빠짐없이 표시하고, ‘비고’란에는 제출자의 성명을 표시한다(상소기록예규 2조 1항).

기록목록은 심급마다 별개의 용지로 작성할 것이 아니고 제1심부터 계속하여 1개 용지에 작성한다. 상소심은 제1심의 기록목록에 당해 법원표시를 한 후 계속하여 목록을 작성한다(상소기록예규 2조 2항).

서증, 증인·감정인신문조서, 증인·감정인의 성명 및 그 장수 등 표시와 같이 증거목록에 기재된 사항은 별도로 기록목록에 기재하지 않는다(상소기록예규 2조 3항).

### (나) ‘문서명칭’란

변론준비기일조서·변론조서에는 그 차수를 괄호 안에 부기하고 [예: 변론조서(1차)], 그 밖의 조서에는 기일의 종류를 기재한다.

### (다) ‘비고’란

제출서류에는 제출자의 이름을 기재한다. 일방 당사자가 여러 사람인 때에는 원고·피고라고 기재하는 외에 성명까지 표시하여야 한다.

### (라) 증거물 등

당해 사건의 자료로 제출된 물건(증거물 등)으로서 통상의 방법으로 편철할 수 없는 것은 그 제출시기에 따라 목록에 명칭과 수량을 적고 ‘비고’란에는 보관의 방법 및 번호를 기재하여야 한다(재판사무규 23조 3항).

(마) 기록목록 작성례

기록목록은 [전산양식 A2227]로 마련되어 있는데, 그 기재례는 아래 양식과 같다.

[기록목록 작성례]

| 목            록               |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| 사건번호: 2024가합62565 ○○○        |     |           |
| 문 서 명 칭                      | 장 수 | 비 고       |
| 서증목록                         | 1   | 원고 박○○    |
| 증인등목록                        | 3   | 원고 박○○    |
| 서증목록                         | 4   | 피고 이□□    |
| 증인등목록                        | 6   | 피고 이□□    |
| 소장                           | 7   | 원고 박○○    |
| 소송위임장(24. 09. 27. 자)         | 26  | 원고대리인 최△△ |
| 답변서(24. 11. 07. 자)           | 27  | 피고 이□□    |
| 소송위임장(24. 11. 07. 자)         | 46  | 피고대리인 김▽▽ |
| 준비서면(24. 12. 06. 자)          | 48  | 원고대리인 최△△ |
| 변론조서(제1차)                    | 60  |           |
| 금융거래정보제출명령신청서(24. 12. 23. 자) | 61  | 피고대리인 김▽▽ |
| 금융거래정보회신서(25. 01. 06. 자)     | 65  | 기타 신한은행   |
| 서증목록(25. 01. 20. 자)          | 66  | 원고대리인 최△△ |
| 준비서면(25. 01. 20. 자)          | 69  | 원고대리인 최△△ |
| 변론조서(제2차)                    | 73  |           |
| 조정기일조서(제1차)                  | 75  |           |
| 증거자료제출(25. 04. 21. 자)        | 76  | 피고대리인 김▽▽ |



|                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| 변론조서(제3차)                | 90  |                |
| 서증(25. 04. 28. 자)        | 91  | 원고대리인 최△△      |
| 문서송부촉탁신청서(25. 06. 20. 자) | 95  | 원고대리인 최△△      |
| 서증목록(25. 06. 30. 자)      | 99  | 원고대리인 최△△      |
| 변론조서(제4차)                | 106 |                |
| 문서송부촉탁신청서(25. 07. 03. 자) | 107 | 피고대리인 김▽▽      |
| 문서송부촉탁회신(25. 07. 04. 자)  | 112 | 서울동부지방검찰청      |
| 기일변경신청서(25. 07. 07. 자)   | 114 | 원고대리인 최△△      |
| 서증(25. 07. 07. 자)        | 116 | 원고대리인 최△△      |
| 변론조서(제5차)                | 124 |                |
| 탄원서(25. 09. 11. 자)       | 125 | 원고 박○○         |
| 변론조서(제6차)                | 129 |                |
| 판결선고조서                   | 130 |                |
| 서울고등법원                   |     |                |
| 항소장(25. 09. 30.)         | 131 | 항소인 피고 이□□     |
| 소송위임장(25. 09. 30.)       | 145 | 피고(항소인)대리인 김▽▽ |
| 보정명령(항소장)                | 146 | 항소인 피고 이□□     |
| 보정서(25. 10. 02. 자)       | 147 | 피고(항소인)대리인 김▽▽ |

## 제7장

문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무

### 마. 증거목록

증거목록에는 서증목록과 증인등목록이 있는데, 편철순서는 원고 서증목록, 원고 증인등목록, 피고 서증목록, 피고 증인등목록, 참가인 서증목록, 참가인 증인등목록 및 직권분 증인등목록 순이다.

증거목록의 작성에 관하여는 민사 등 증거목록에 관한 예규가 제정되어 있는데, 이에 관한 자세한 설명은 제25장(증거조사) 참조.

## 바. 소장, 그 밖의 서류

증거목록 다음에는 소장을 편철하며, 그 후에 가철할 서류는 접수 또는 작성일자 순서에 의한다. 그 날짜가 같은 서류는 접수순에 따라 철함을 원칙으로 할 것이나, 가급적이면 기록 검토 시 편리하도록 합리적인 방법을 취할 것이다.

예컨대 같은 기일에 제출된 서증의 사본은 갑·을·병 부호의 순서에 따라 호증 번호순으로 편철한다.

상소(항고 또는 재항고를 포함)된 경우에는 원심법원은 해당 심급 전체의 송달현황목록을 기록 말미에 편철하며 장수는 기재하지 않는다. 공시송달을 명하는 경우는 그 근거자료가 되는 송달현황목록을 기록에 편철한다(송달통지서 전산화에 따른 업무처리지침 4조).

# 제3절 사건기록의 관리

## 1. 사건기록의 보관

### 가. 총 설

사건기록의 '보관'이란 사건기록의 분실·파손 등을 방지하고 이를 이용하기 쉬운 상태로 유지하는 것을 말하는데, 보관책임자는 담당 법원사무관등이며 그 책임 하에 문서의 존재를 확보하고 그 의사에 반하여서는 문서의 소재를 이동시키지 못한다.

접수담당부서는 사건이 될 서류를 접수하면 사건으로 전산입력하고 필요사항을 입력하여 기록표지를 출력한 다음 소장 등 신청서와 필요서류를 편철하고 사무분담 및 사건배당절차에 따라 담당 법원사무관등에게 기록을 인계하여야 한다. 한편 독립한 사건이 되지 아니하는 서류를 접수하면 문건으로 전산입력한 다음 담당 법원사무관등에게 이를 인계하여야 한다.

## 나. 보관의 방식

진행 중인 사건의 기록은 담당 법원사무관등의 책임 하에 캐비닛 등 시정 장치가 있는 용기 속에 보관하고, 퇴근 시에는 그 용기를 시정하여야 한다. 담당 법원사무관등은 수시로 기록의 존재를 확인하고, 재판사무시스템에 의하여 기록의 소재를 파악하여야 한다.

사건기록은 절차진행 단계에 따라 몇 개의 군으로 구분하여 관리하는 것이 효율적이다. 구체적인 분류 방식은 여러 가지가 있을 수 있는데, 재판사무시스템 상의 진행단계별로 분류하는 것이 편리할 것이다. 즉 재판사무시스템의 진행단계에 맞추어 사건기록은 ① 소장심사 대기, 보정명령, 소장송달중, ② 답변서 제출 대기, ③ 서면공방 진행, ④ 기일진행, ⑤ 감정 결과 등 대기, ⑥ 기일 대기(추후지정) 사건, ⑦ 종결기록, ⑧ 상소기록 등으로 구분하여 관리하며, 기일이 진행되는 사건은 다시 기일의 종류에 따라 기일별로 구분하고, 무변론판결 대상 사건 중 선고기일이 지정된 사건은 통상적인 선고기일 지정 사건과 같이 다시 세분하여 관리할 수 있다. 이와 같은 기록의 정확한 구분 관리는 참여사무관과 참여보조의 업무 수행을 원활하게 할 뿐 아니라 재판부 전체로서도 적절하고 효율적인 사건관리를 가능하게 하는 중요한 요소이다.

## 다. 사건기록의 대출 및 청외 반출

사건기록을 한 법원 내에서 그 재판부 밖으로 일시적으로 대출하는 경우, 나아가 다른 법원이나 검찰청 등으로부터 기록송부촉탁 등을 받아 일시적으로 기록을 대출하는 경우에는 기록대출부를 만들어 과단위로 일괄등재하고 문서사송부에 수령자의 도장을 받아 보관하여야 한다(재판사무규 10조 2항). 진행 중인 사건의 기록을 대출하는 경우에는 재판장의 허가를 받아야 한다.

재판사무 등에 관한 문서와 기록 또는 물건을 청 외에 반출함에는 소속법원의 장 또는 담임법관의 허가를 받아야 한다(재판사무규 11조). 따라서 사건

기록의 보관책임자인 법원사무관등이 사건기록을 법원청사 외로 반출하는 경우에는 소속법원의 장 또는 담임법관의 허가를 받아야 한다.

## 2. 사건기록이 분실·멸실된 경우의 처리

### 가. 총 설

사건기록이 법원의 화재·사변 그 밖의 재난으로 인하여 멸실된 경우에는 소송관계인은 6월 이내에 당해 법원에 대하여 소장·신청서·상소장 등의 부분 및 사건계속을 소명할 자료를 제출하여야 하고, 위 기간 내에 제출하지 않는 경우에는 소·신청·상소는 취하된 것으로 본다(법원재난에 기인한 민형사사건 임시조치법 2조, 3조).

한편 사건기록이 위와 같은 재난에 의하지 아니하고 ‘분실’된 경우에는 그 확인 즉시 상급법원을 통하여 대법원에 보고하여야 한다. 그리고 기록을 복구함에 있어서는 기록의 멸실사유가 화재·사변 그 밖의 재난으로 인한 것이 아니므로 위 법률을 바로 적용할 수는 없고, ‘소송기록 등 분실시의 업무처리지침’에 따라 기록을 새로 조제하여야 한다. 사건기록이 재난에 의하여 멸실된 경우에도 위 법률에서 정하여진 부분 외의 내용에 관하여는 위 예규의 처리절차를 준용한다.

### 나. 기록의 복구

소송계속 중 사건기록이 분실된 경우에는 다음 요령에 따라 문서를 제출 받거나 재작성하여 새로 기록을 조제하고, 복구하지 못한 부분이 있는 때에는 해당 부분에 그 취지를 표시한다(소송기록 등 분실시의 업무처리지침).

#### (1) 당사자 제출문서

소장·답변서·준비서면 등 주장서면, 서증 및 증거신청서 등 당사자 제출 문서는 당사자 또는 대리인으로 하여금 부분 또는 사본을 제출하도록 한다.

## (2) 법원 작성문서

### (가) 판결문 등 당해 심급에서 사건을 종국하는 재판서 등

법원 전산정보처리시스템에 재판서 등의 원본과 동일한 내용의 사본파일이 저장되어 있는 경우에는 그 파일에 의해서 재판서 등의 원본에 갈음하는 사본을 작성한다. 파일이 저장되어 있지 않으나 재판서 등의 정본이나 인증등본이 제시된 경우에는 그 정본 또는 인증등본에 의해서 재판서 등의 원본에 갈음하는 사본을 작성한다. 파일이 저장되어 있지 아니하고, 재판서 등의 정본이나 인증등본도 제시될 수 없는 경우에는, 법원사무관등이 원고 및 피고 측 당사자나 그 소송대리인 쌍방으로부터 재판서 등의 사본을 각각 제출받아 그 일치여부를 확인하고, 재판장의 인가를 받아 재판서 등의 원본에 갈음하는 사본을 작성한다. 위 사본 작성을 인가하는 재판장은 작성된 사본의 우측 상단의 인가란에 인가일을 적고 서명날인한다.

### (나) 변론조서 등 그 밖의 문서

기록표지·변론조서·증거목록·증거촉탁서 등 법원 작성 문서는 장부, 기일부, 사건메모, 전산자료 등을 참고하여 원래의 내용대로 재작성하되, 분실된 문서가 날인을 요하는 문서인 경우 아래와 같이 법원사무관등이 날인하는 이외에는 별도로 날인을 하지 아니한다. 한편 당사자 등이 조서등본을 소지하고 있는 경우에는 그 사본을 제출하도록 한다.

### (3) 외부기관 작성문서

사실조회서, 감정서 등 외부기관이 작성한 문서의 경우에는 작성기관으로 하여금 부분을 제출하게 하거나 당사자 등이 소지하고 있는 사본을 제출하도록 한다.

### (4) 송달통지서

송달통지서는 당사자 등으로부터 영수증을 작성받아 이에 갈음하되, 소장 부분의 송달일 등 송달일자가 문제 되는 경우에는 복구 이후 변론조서에 별도로 정리·기재한다.

## 다. 기록복구 후의 조치

### (1) 복구문서의 표시

법원 및 외부기관 작성 문서에 대해서는 개개 복구문서의 말미에 법원사무관등이 그 문서가 복구문서라는 취지와 복구방법을 표시한 다음 복구날짜를 기재하고 날인한다.

#### [기재례]

이 판결서는 원고의 소송대리인이 제시한 판결서 정본을 토대로 작성한,  
원본에 갈음하는 사본임

또는

이 판결서는 원고와 피고로부터 제출받은 각 판결서 정본의 사본 내용에  
상위가 없음을 확인하고 작성한, 원본에 갈음하는 사본임

또는

이 조서는 기일부와 사건메모를 토대로 재작성한 복구문서임

또는

이 사실조회서는 기록 분실 이후 ○○동 사무소로부터 재제출받은 것임

20○○. ○. ○. 법원사무관 ○○○ 인

### (2) 경위서 및 소송진행내역 편철

복구한 기록의 표지 다음에 재판장과 법원사무관등 공동 명의로 기록이 분실된 경위, 분실된 기록의 범위, 기록의 복구방법과 복구된 문서를 토대로 기록을 다시 조제하였다는 취지, 복구된 문서와 복구되지 아니한 문서의 표시 등을 기재한 경위서[전산양식 A2740]를 작성하여 편철한다. 경위서 다음에는 전산시스템에 남아 있는 사건검색 결과, 기일진행내역, 문서접수내역 등 소송진행의 경과를 증명할 수 있는 서류를 출력하여 편철한다.

### 3. 사건기록의 송부

#### 가. 총 설

사건기록은 사건의 계속법원 또는 심판법원이 이를 인계받지 아니하면 필요한 절차를 취할 수 없고, 민사소송법은 사건완결 후의 기록을 제1심법원이 보존하도록 하고 있는데(민소 421조, 425조), 이러한 필요에 따라 사건기록을 옮기는 절차를 '송부'라고 한다. 기록의 송부는 어느 경우를 막론하고 사건처리의 신속에 큰 영향을 미치는 것이므로 지체 없이 행해져야 하며, 민사소송법은 특정한 경우에 송부기간을 2주로 명시하여 신속한 사건처리를 기하고 있다.

#### 나. 송부사유

##### (1) 사건의 이송결정이 확정된 때(민소 34조 내지 36조)

이송결정이 확정된 때에는 이송결정을 한 법원의 법원사무관등은 그 결정의 정보를 소송기록에 붙여 이송받을 법원에 보내야 한다(민소 40조 2항).

##### (2) 상소 등에 의하여 이심되는 때(민소 400조, 425조, 443조)

항소·상고가 있는 경우에는 물론 항고·준항고·재항고 및 특별항고가 있는 경우에는 사건기록을 관할 상급법원에 송부하여야 한다. 이 경우 원심법원의 법원사무관등은 원칙적으로 상소장이 제출된 날부터 2주 내에 상소기록에 상소장을 첨부하여 상소법원에 송부하여야 한다. 다만 1개의 사건에 다수의 상소권자가 있고, 각각의 상소장 제출일 또는 상소제기기간 만료일이 다른 경우에는 상소기록의 작성·송부 및 반송 등에 관한 예규 6조에 의하여 2주의 기간을 기산한다.

상소(항고, 재항고 포함)기록 송부 시 재판서 원본을 전자문서나 전자파일로 작성 또는 변환하여 전산등재한 경우에는 재판서 부분(제1심 재판서 부분 포함)과 제1심 보존용 항소(항고)심 재판서 정보를 송부하지 아니한다(상소기록예규 5조 5항, 민전예규 97조 4항).

### (3) 상급심에서 환송 또는 이송의 재판이 있을 때

상고법원이 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하는 판결을 한 경우(민소 436조 1항), 법원사무관등은 2주 이내에 소송기록을 그 사건을 환송받거나 이송받을 법원에 송부하여야 한다(438조).

소송기록의 송부와 관련하여 예컨대 광주고등법원 원외재판부(제주부)가 원심법원인 경우에는 파기된 사건기록을 광주고등법원을 거치지 않고 바로 원외재판부(제주부)에 송부할 수 있다(고등규 8조).

항소법원이 제1심판결을 취소하고 사건을 제1심법원에 환송하거나(민소 418조) 관할법원에 이송하는(419조) 재판을 하고 그 재판이 확정된 때에도 명문의 규정은 없으나 환송 또는 이송받을 법원에 소송기록을 송부하여야 함은 물론이다.

### (4) 상소심에서 재판이 확정된 때

항소심의 법원사무관등은 소송이 완결된 후 상고가 제기되지 않고 상고기간이 만료한 때에는 소송기록을 제1심법원에 송부하여야 한다(민소 421조).

파기환송 또는 파기이송의 재판에 의하지 아니하고 사건이 대법원에서 완결된 경우(소취하 또는 상고취하 포함)에는 대법원 법원사무관등은 사건기록을 항소(항고)법원을 거치지 아니하고 제1심법원의 법원사무관등에게 직접 반송한다. 사건기록 반송 시 대법원 재판서를 전산등재한 경우에는 제1심 및 항소(항고)심 보존용 대법원 재판서 정본 2통의 작성·첨부를 생략한다(상소기록예규 7조 2항 단서, 민전예규 97조 4항).

한 가지 유의할 점은 상급심 판결에 대하여 재심의 소가 제기되어 재심기록이 재심전 기록에 첨철된 경우에는 양 기록이 일체가 되어 분리할 수 없는 것이므로, 재심소송이 종료되면 양 기록은 재심전 소송기록의 보존법원인 제1심법원에서 함께 보존하도록 하고, 보존기간은 두 기록 중 그 남은 기간이 긴 것에 따라야 한다는 것이다(재민 87-14 재심기록 등의 보존시 유의할 점).



### (5) 사건이 절차를 달리하여 재판하게 되는 때

제소전화해 또는 독촉절차로부터 소송계속으로 전환하는 때에는(민소 388조 2항, 473조 3항) 지체 없이 사건기록을 관할법원에 송부하여야 한다.

소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 소액사건이 청구의 변경에 의하여 민사단독사건으로 변경된 때, 착오에 의하여 소액사건이 민사단독사건으로 또는 민사단독사건이 소액사건으로 접수·배당된 때, 착오에 의하여 합의사건이 단독사건으로 또는 단독사건이 합의사건으로 접수·배당된 때 그리고 착오에 의하여 가사사건·행정사건이 민사사건으로 또는 민사사건이 가사사건·행정사건으로 접수·배당된 때에는 재배당을 하는데, 사건배당부 비고란에 재배당의 취지를 기재한 후 종전 사건은 재배당의 취지를 입력하여 종결처리하고, 그 기록을 재배당된 담당 재판부로 송부하되, 기록 표지의 완결공람은 하지 않는다. 기록을 송부받은 재판부에서는 송부받은 날짜를 기준으로 이를 신건으로 접수하여 새로운 사건번호를 부여한 다음 기록표지를 새로 작성하고 담임관 하단부분에 '재배당'이라고 주서(朱書)한다(사무분담·사건배당예규 26조 4항, 14조 6호 내지 9호).

소액사건에 관하여 통상의 민사단독사건에 해당하는 당사자참가, 반소 또는 중간확인 등의 소의 제기가 있는 경우에는 일단 이를 소액사건으로 접수한 후 변론 없이 각하할 사유가 있는지의 여부를 심사하여 그 사유가 없음을 확인한 다음, 위의 방법에 따라 기록을 송부하여야 할 것이다.

제1심 수소법원이 계속 중인 소송사건을 결정(원칙적으로 결정서를 작성하여야 하나 변론기일에서 조정회부의 결정을 할 때에는 변론조서에 결정의 요지를 기재하면 된다)으로 조정에 회부하는 경우(민소 6조)에는 조정기관에 기록을 송부하여야 하고, 조정사건에 관하여 조정을 하지 않기로 하는 결정이 있거나(26조) 조정이 성립되지 아니한 것으로 종결된 경우(27조) 또는 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청이 있는 때에는(36조 1항 3호) 조정기관의 법원사무관등은 기록을 수소법원 또는 관할법원에 송부하여야 한다. 그러나

수소법원의 조정에 회부된 경우와 수소법원에서의 조정이 성립하지 아니하여 소송절차를 속행하는 경우에는 기록송부절차를 따로 밟지 아니한다(조정예규 21조 5항, 29조).

#### (6) 수탁판사의 증거조사기록 및 증거보전의 기록

수소법원이 필요하다고 인정하여 법원 밖에서 증거조사를 행하는 경우에는 증거조사를 다른 지방법원 판사에게 촉탁할 수 있는데(민소 297조 1항), 수탁판사는 증거조사를 마치면 바로 그에 관한 기록을 수소법원에 송부하여야 하며(298조), 증거보전에 관한 기록은 본안소송의 기록이 있는 법원에 송부하여야 한다(382조).

#### (7) 다른 법원으로부터 기록송부의 촉탁이 있는 때

서증의 신청은 문서를 가지고 있는 사람에게 그 문서를 보내도록 촉탁할 것을 신청함으로써도 할 수 있는데(민소 352조), 법원이 필요하다고 인정하여 사건기록의 송부를 촉탁하여 온 경우 촉탁받은 법원은 사건처리에 큰 지장이 없는 한 이에 응하여 기록을 송부하여야 한다.

### 다. 송부절차

#### (1) 개 요

기록송부 시에는 조서작성 그 밖의 절차상의 미비 여부를 검토하고 편철된 서류의 훼손이나 일치 여부를 재확인한 후, 기록표면에 소송기록송부서[전산양식 A2222 내지 A2225]를 작성, 첨부하여 발송한다. 발송 전에 재판사무시스템에 그 사유를 입력하고 발송 또는 교부사실을 증명할 수 있는 조치를 취하여 송부 도중의 분실에 대한 책임의 소재를 명백히 할 수 있도록 하여야 한다. 사송부에 의하여 송부하는 경우에는 수령자의 도장을 받을 수 있으므로 문제가 없으나, 우편으로 송부하는 경우에는 반드시 등기우편에 의하고, 소포로 우편송부하는 때에는 기록이 노출되지 않도록 견고히 포장하여 훼손을 방지하여야 한다.

특히 하급심과 상소심 사이에 여러 소송기록을 1개의 소포로 우편송부하는 경우 기록분실시 그 책임소재를 분명히 하기 위하여 소송기록송부내역서[전산양식 A2220] 2통을 작성하여 1통은 송부하는 소포에 넣어 송부하고 1통은 같은 법원에 비치·보존한다. 기록을 송부받은 법원은 소송기록송부내역서를 철하여 다음해 1. 1.부터 1년간 보존한다(상소기록예규 4조).

당사자의 신청에 의하여 법원이 증거보전절차를 행하거나 기록송부를 촉탁한 경우는 물론이고 당사자의 상소로 인하여 기록을 송부하는 경우에 있어서도 그에 소요되는 기록송부비용은 모두 소송비용에 포함되는 것이므로 당사자의 부담으로 행할 것이다.

## (2) 상소기록 송부와 전문재판부의 표시

법원사무관등은 판결선고 후 상소장이 접수된 경우에 상소기록을 정리한 후 상소기록의 공람을 위하여 재판장에게 기록을 인계할 때에는 상소기록의 표지 앞에 항소 또는 상고용 소송기록송부서[전산양식 A2223, A2224]를 철한 후 인계하여야 한다(상소기록예규 9조 1항).

상소기록을 인계받은 재판장은 상소기록의 내용을 검토한 후 사건이 전문재판부에 해당하는 경우에는 기록송부서의 '사건유형'란의 '건설·교통·국제거래·노동·산재·상사·어음수표·언론·의료·임대차·조정·지식재산·환경·희생파산' 중에서 1개를 선택한다. 다만 사건이 전문재판부의 사건에 해당하지 아니하는 때에는 '일반'을 선택한다(상소기록예규 9조 2항).

## (3) 상소기록 송부와 관련사건의 표시

상소기록을 송부하는 경우에, 송부하는 사건과 관련된 사건이 이미 송부되어 있거나 동시에 송부하는 때에는 송부하는 사건의 기록표지에 그 취지를 반드시 표시하여야 한다. 다만 병합심리되거나 별도의 표시방법이 규정되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

이 경우 관련사건 표시는 아래 양식과 같이 소송기록 전면 하단부의 여백에 가로 6cm, 세로 1cm의 고무인을 주인으로 날인한다(기록표지예규 1조).

[관련사건의 표시]

|                                                     |                    |                                                        |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 20    다                                             |                    | <div>심리불속행<br/>기간만료</div> <div>20    .    .    .</div> |      |
| 년    질    호                                         |                    | 전    책    증    책                                       |      |
| 대법원<br>민사상고심소송기록                                    |                    |                                                        |      |
| 사건                                                  | 2025다○○○○○ 손해배상(기) | 재판부                                                    | 3(타) |
| 원고                                                  | (상고인) ○○○          |                                                        |      |
| 피고                                                  | (피상고인) ○○○         |                                                        |      |
| 서울중앙지방법원 2023가소3135 ○○○○<br>서울중앙지방법원 2024나2166 ○○○○ |                    |                                                        |      |
|                                                     |                    | <div>서울중앙지법<br/>2024나○○○와 관련</div>                     |      |
| 완결<br>공람                                            | 답    임             | 과    장                                                 |      |
|                                                     |                    |                                                        |      |

#### (4) 전자기록의 송부

전자기록사건에서 심급 사이 또는 이송결정에 따라 전자기록을 송부할 때에는 전자적인 방법으로 하며(민전규 40조 1항 본문), 이는 전자기록에 대한 관리 권한을 이관하는 것을 의미하는데, 그 이후에도 송부한 재판부에서 송부 전까지의 상태에 해당하는 전자기록을 열람하는 것은 가능하다. 다만 전자화 불가 문서로서 별도로 보관하는 기록 또는 문서는 그 자체를 송부하는 방법으로 한다(1항 단서).

상고심에서 심리불속행 판결의 시한인 '상고기록을 받은 날부터 4개월'(상고심특례 6조 2항)은 상고사건이 대법원에 전자적인 방법으로 이관된 날부터 기산한다(민전 14조 2항).

제7장

문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고 사무

### 4. 사건기록의 보존

#### 가. 총 설

사건기록은 그 사건이 종국·완결되거나 그 기입 또는 처리를 마친 후에도 이를 일정기간 보존하여야 하는데, 그 보존절차는 당해 문서의 성질에 따라 다르다. 기록인계 시의 사무처리와 보존업무처리에 관하여는 재판서·사건기록 등의 보존에 관한 예규가 제정되어 있다.

재판사무시스템의 입력으로 장부의 기재를 갈음하는 경우에는 전산입력된 데이터를 보존하여야 하는데, 보존의 대상이 되는 데이터의 내용, 보존기간 및 보존의 방법은 대법원예규(행정예규)로 정한다(보존예규 3조).

#### 나. 사건의 완결(보존예규 2조 3호)

‘사건의 완결’이란 다음과 같은 때에 해당하는 경우를 말한다.

① 판결로 종료되는 사건: 종국판결이 확정된 때

② 지급명령, 이행권고결정, 화해권고결정, 조정을 갈음하는 결정으로 종료되는 사건: 확정된 때

③ 당사자의 취하(취하간주)로 종료되는 사건: 취하(취하간주)의 효력이 발생한 때

④ 청구의 포기·인낙, 화해, 조정으로 종료되는 사건: 조서의 정본을 송달한 때

⑤ 가압류·가처분명령으로 종료되는 사건: 명령 후 집행이 완료된 때 또는 집행기간이 경과한 때

⑥ 배당으로 집행절차가 종료되는 사건: 배당의 실시(지급·공탁)가 완료된 때

⑦ 집행관의 배당액 공탁사유신고 사건: 공탁서가 공탁서 등 보관책임자에게 인계된 때

⑧ 즉시항고를 할 수 있는 심판·결정·명령으로 종국되는 사건: 확정된 때

⑨ 즉시항고를 할 수 없는 심판·결정·명령으로 종국되는 사건: 재판서의 고지절차가 완료된 때

⑩ 그 밖의 사건: 위 ① 내지 ⑨에 준하는 때

#### 다. 기록인계 전의 점검사항

사건담당부서(진행 중인 사건, 즉 완결되기 전의 사건기록의 보관책임)를 맡고 있는 법원사무관등의 근무부서를 말한다. 보존예규 2조 1호의 법원사무관등은 완결된 사건기록을 정리할 때에는 인계 전에 조서 그 밖의 절차상의 미비 여부를 조사하여야 한다. 특히 다음 사항은 인계 전에 주의를 기울여 세밀히 점검하고 잘못된 부분을 바로잡은 다음 완결공람결재를 받아야 한다(6조).

① 종국판결·결정·명령, 화해조서(화해권고결정조서), 조정조서(조정을 갈음하는 결정 조서), 청구의 인낙·포기조서, 양육비부담조서의 정본(등본)을 당사자에게 송달한 여부

② 종국판결·결정·명령, 화해권고결정조서 및 조정을 갈음하는 결정 조서의 원본에 확정지침을 기재하고 법원사무관등이 날인한 여부. 다만 지급명령에 대하여는 ‘독촉절차관련 재판업무처리에 관한 지침’ 11조에 규정

한 독촉사건확정목록이 작성되었는지 여부

③ 중국판결의 선고 후에 소가 취하되거나 소송상화해, 조정 등이 성립한 경우에 그 취지를 판결 원본에 기재한 여부

④ 경정결정이 있는 경우 중국판결·결정·명령, 화해조서(화해권고결정조서), 조정조서(조정을 갈음하는 결정 조서), 청구의 인낙·포기조서, 양육비부담조서의 원본에 그 취지를 기재한 여부

⑤ 상고심 절차에 관한 특례법 5조 1항의 규정에 따른 판결 원본의 우측 상단 여백에 판결원본을 영수한 날짜와 판결정본이 상고인에게 송달된 날짜를 적은 후 담임 법원사무관등이 날인한 여부(상고심특례 5조 3항 참조)

⑥ 결정·명령을 고지한 경우에 재판서 첫 장의 우측 상단 여백에 고지의 방법·장소와 날짜를 적은 후 담임 법원사무관등이 날인한 여부(민소 221조 2항, 민전예규 87조 2항 참조)

⑦ 화해조서(화해권고결정조서), 조정조서(조정을 갈음하는 결정조서), 청구의 인낙·포기조서, 양육비부담조서의 원본에 송달된 날짜를 적고 법원사무관등이 날인한 여부

⑧ 직권으로 예고등기를 말소할 사건에 있어서 예고등기가 말소된 여부(부등 부칙 3조)

⑨ 부동산 기타 등기·등록을 요하는 물건 또는 권리에 대한 강제집행 사건이 완결된 경우에는 다음 각목의 사항

㉠ 경매개시결정등기·등록이 직권 말소촉탁에 의하여 말소되었는지 여부(민집 141조, 268조 참조)

㉡ 배당실시로 완결된 경우에는 직권으로 민사집행법 144조(268조)에 의한 등기를 촉탁하였는지 여부

⑩ 담보제공결정이 있어 담보가 제공된 사건(다만 가압류·가처분 사건을 제외한다)에 있어서의 담보취소의 결정이 있었는지 여부

⑪ 가압류·가처분 사건이 완결된 경우에는 다음 각목의 사항

㉓ 가압류·가처분 집행이 완료되었는지 여부

㉔ 그 집행 여부를 알 수 없는 경우에는 가압류·가처분 결정의 송달이 완료되었는지 여부

㉕ 가압류·가처분 집행이 완료되기 전에 신청이 취하되었는지 여부

㉖ 추심명령 사건이 완결된 경우에는 추심명령의 송달 및 고지가 완료되었는지 여부

㉗ 상고심에서 사건기록을 반송받은 경우에는 항소(항고)심 재판서 원본과 대법원 재판서 정본 1통을 분리하여 반송받은 날부터 7일 내에 항소(항고)법원으로 송부하는 등 상소기록의 작성·송부 및 반송 등에 관한 예규 8조에 규정된 조치를 취하였는지 여부(민전예규 97조 4항 참조)

㉘ 완결 기록에 부착되어 있는 비닐커버가 분리되었는지 여부

㉙ ② 내지 ④ 및 ⑦은 법원전산시스템을 활용하여 전산공증을 한 경우에는 적용하지 아니한다.

㉚ 소송비용에 관한 국고대납 또는 소송구조가 있는 경우에는 환수결정(납입·추심결정 포함) 등 채권관리에 따른 조치를 취하였는지 여부(국고대납예규 13조 내지 15조 및 소송구조예규 17조, 18조 참조)

## 라. 기록인계의 시기

사건담당부서의 법원사무관등은 사건이 완결된 경우에는 ① 제1심에서 사건이 완결된 경우에는 완결일부터 1월, ② 상소심에서 완결된 사건의 경우에는 상소심으로부터 제1심법원의 법원사무관등이 사건기록을 송부받은 때부터 2주 이내에 사건기록을 보존담당부서에 인계하여야 한다(보존예규 4조).

다만 담보의 제공을 명하고 가압류·가처분을 발령하여 완결된 사건, 추심명령을 발령하여 완결된 사건, 제3채무자 진술서철(가압류 사건은 제외)의 사건기록이 완결된 경우에는 완결공람결재를 받은 다음 보존기간(3년) 동안 사건번호 순서대로 정리하여 보존하다가 보존기간이 만료되는 해의 다음해 1.



31.까지 폐기절차 이행을 위하여 보존담당부서에 인계한다(보존예규 5조 본문). 이 경우에도 ① 가압류·가처분 사건기록의 보존 중에 그 결정에 대한이의신청이나 취소신청이 있는 경우, ② 가압류·가처분 사건기록의 보존 중에 담보취소결정이 있는 경우, ③ 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출하는 방법에 의하여 담보를 제공한 가압류·가처분 사건에 대하여 집행이 완료된 후 신청의 취하나 집행해제신청(집행기간이 경과한 경우에 한함)이 있는 경우, ④ 추심명령 사건기록의 보존 중에 추심신고가 있는 경우에는 다시 원칙으로 돌아가 제1심에서 사건이 완결된 경우에는 완결일로부터 1월, 상소심에서 완결된 사건의 경우에는 상소심으로부터 제1심법원의 법원사무관등이 사건기록을 송부받은 때로부터 2주 이내에 사건기록을 보존담당부서에 인계한다(5조 단서, 4조).

## 제7장

문  
서  
의  
작  
성,  
사  
건  
기  
록  
의  
편  
성  
·  
관  
리  
및  
보  
고  
사  
무

## 마. 기록보존부서의 보존절차

### (1) 기록인수후 조치

보존담당부서가 완결기록을 인수받은 때에는 보존절차를 취하기 전에 위와 같은 사건담당부서에서 점검하여야 할 사항을 다시 점검하고, 기록에 잘못된 점이 있는 때에는 기록반환부[전산양식 A2254]에 기재하고, 인계받은 해당 기록을 사건담당부서에 반환하여 보정을 구하여야 한다(보존예규 9조).

### (2) 기록의 분류 및 정리

인계받은 기록은 사건별 부호문자에 따라 분류하고 다시 인계순서에 따라 구분한 다음 인계순서가 같은 사건의 기록은 사건번호순으로 정리한다(보존예규 10조).

### (3) 재판원본의 발취 및 편찬, 제본

2011. 5. 2.부터 모든 민사사건에서 ‘종국과 관련된 재판서 및 조서’의 원본을 전자문서로 작성하게 된 이후에는 기록보존 시 재판원본의 발취 및 편찬, 제본절차는 생략하게 되었다. 그러나 종이신청서에 대한 허부 또는 채

부 결정서, 변론준비절차 회부명령서, 지급명령서, 이행권고결정서, 부동산 경매사건 및 이를 준용하는 사건의 납부명령서, 출급명령서, 그 밖에 전자소송시스템 미비 등의 사유로 전자문서로 작성하는 것이 현저히 곤란한 재판서·조서 등과 같이 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침 4조 2항 단서에 따라 전자화되지 않은 재판서의 경우에는 종전과 같이 재판원본의 편찬 및 제본절차를 거쳐야 한다.

#### (4) 보존방법

사건기록은 사건별 부호문자에 따라 분류한 다음 기록의 인계순서에 따라 사건번호순으로 재판사무시스템의 사건보존항목에 전산입력하여야 한다(재판사무규 32조). 보존한 기록 및 장부에는 그 표지에 붉은 글씨로 보존종료연도를 기재하여야 하고, 한 질로 만든 사건기록에는 그 질의 번호와 순차번호를 표시하여야 한다(33조).

보존할 사건기록은 두께 30cm를 기준으로 끈이 달린 제질용지로 묶어 보존하거나 22cm×31cm×26cm(A4용지상자) 정도 크기의 상자에 넣어 보존한다. 각 질 또는 보존상자의 앞면에 순차번호, 사건기록종류, 보존년도 및 보존종료년도, 보존기간을 기재한 표지를 붙여야 하고, 각 질 또는 보존상자의 뒷면에 기록목록을 첨부하여야 하며, 그와 같은 조치를 취한 다음 재판사무시스템의 사건보존항목에 전산입력한다(보존예규 13조).

#### (5) 보존기록의 관리

보존기록은 구획(區劃)·시정(施錠)할 수 있는 보존창고에 보관하고 보존담당부서 과장의 감독 하에 보존계장이 관리한다. 보존창고의 출입에는 담당 과장의 허가를 얻어야 한다(보존예규 14조 1항).

보존기록을 보존창고 외의 다른 데에 교부 또는 송부하는 때에는 보존기록 부책출입부에 등록하고 보존된 편질의 해당 장소에는 삼지[전산양식 A2255]를 삽입하여 놓아야 한다(보존예규 14조 2항).

교부 또는 송부한 기록을 반환 받은 때에는 보존기록 부책출입부에 등재

하고 편질의 삽지를 제거하는 등 원상복구조치를 취한다(보존예규 14조 3항).

사무국장 또는 담당과장은 매월 말 보존부채출입부를 검열하고 송부 또는 교부된 다음 3개월이 넘는 기록에 대하여는 송부기록반환요청서[전산양식 A2256]를 발송하여 반환을 독촉하여야 한다(보존예규 14조 4항).

보존된 기록에 관하여 법원으로부터 기록송부촉탁이 있는 경우에는 촉탁서 접수 후 3일 내에 필요한 조치를 취하여야 한다. 보존기록의 송부에 관하여는 사무국장 또는 과장이 전결로 행한다(보존예규 14조 5항). 법원기록보존소 또는 수도권법원기록물관리센터에서 보존기록을 관리하는 경우에는 법원기록보존소장·서울고등법원 총무과장 또는 이들이 지정하는 자를 '사무국장' 또는 '담당과장'으로 본다(6항). 보존기록을 송부하는 경우에도 전술한 기록송부내역서(다만 여러 건을 1개의 소포로 송부하는 경우에 한함) 등을 작성하고 그 밖의 필요한 절차를 밟아야 한다.

## 바. 보존기간

### (1) 재판서 그 밖의 이에 준하는 문서

민사절차와 관련된 재판서 기타 이에 준하는 문서의 보존기간은 다음과 같다(재판사무규 29조 별표 2).

#### (가) 영 구

① 판결, 확정된 지급명령, 이행권고결정, 화해권고결정, 조정을 갈음하는 결정, 파산·개인회생사건의 면책결정, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 115조 1항, 352조 1항에 따른 조사확정재판, 170조, 462조에 따른 채권조사확정재판, 604조에 따른 개인회생채권조사확정재판, 106조 2항, 396조 4항, 584조 1항에 따른 부인의 청구를 인용하는 결정, 가사비송사건에 관한 재판의 재판원본

② 화해조서, 청구의 인낙·포기조서, 조정조서, 확정된 화해권고결정조서, 조정을 갈음하는 결정조서, 양육비부담조서

③ 배당표, 공탁서원본, 회생사건의 회생채권자표·회생담보권자표 및 주주·지분권자표, 파산사건의 파산채권자표·배당표, 개인회생사건의 개인회생채권자표

(나) 준영구

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 243조 1항에 따른 회생계획인가의 결정원본, 614조 1항에 따른 변제계획인가의 결정원본

(다) 10년

민사·가사·비송 등 사건에 관하여 각 심급에서 사건을 종국하는 다음 재판원본

① 가압류·가처분, 그 밖의 신청사건에 대한 결정

② 가압류·가처분에 대한 이의·취소신청사건에 대한 결정

③ 압류명령·추심명령·전부명령, 그 밖의 집행사건에 대한 결정

④ 그 밖에 이에 준하는 재판의 원본(다만 별표에서 특별한 규정을 한 것은 제외)

⑤ 재산명시결정을 전자적으로 생성하여 보존하는 경우 기록에서 발췌하여 별도로 편찬하는 재산명시기일조서와 재산목록(민전예규 114조 2항, 재판사무규 29조)

(라) 5년

감치·과태료 사건의 재판원본

(2) 사건기록 및 장부

민사절차와 관련된 사건기록 및 장부의 보존기간은 다음과 같다(보존예규 별표).

(가) 준영구

부채보존부

(나) 5년

① 판결에 의하여 완결된 민사·가사·행정·특허·선거·특별소송사건 및 신청사건기록

## ② 문서사송부

③ 심판으로 한 성년후견개시·한정후견개시·특정후견·미성년후견 사건 기록, 실종사건기록 및 부재자 재산관리에 관한 기록

## ④ 말소된 채무불이행자명부

## ⑤ 재판사무인계서(재판인계요령 3조)

## ⑥ 파산선고·회생절차개시결정을 한 파산사건·회생사건기록

⑦ 책임제한절차개시결정을 한 선박소유자등·유류오염손해배상의 책임제한사건기록

## ⑧ 공시송달에 의한 지급명령에 의하여 완결된 독촉사건기록

## (다) 3년

① 판결에 의하지 아니하고 완결된 민사·가사·행정·특허·선거·특별소송사건 및 신청사건 기록

## ② 민사집행사건기록

③ 비송사건·가사비송사건 기록(이 표에서 특별히 규정한 것 및 과태료사건 기록 제외)

④ 파산선고·회생절차개시결정에 이르지 아니하고 완결된 파산사건·회생사건, 개인회생사건 기록

⑤ 책임제한절차개시결정에 이르지 아니하고 완결된 선박소유자등·유류오염손해배상의 책임제한사건기록

## ⑥ 보존기록부채출입부

## ⑦ 소송기록대출신청서철

## ⑧ 증인여비등 교부부

## ⑨ 제3채무자 진술철(가압류사건은 제외)

## (라) 2년

## ① 화해사건기록

## ② 공시송달에 의한 지급명령에 의하여 완결된 경우를 제외한 나머지 독

## 축사건기록

- ③ 조정신청사건기록
- ④ 감치·과태료 재판사건기록
- ⑤ 과태료사건기록
- ⑥ 각종 보조장부
- ⑦ 사건배당부, 사건번호 정정 요구부 및 사건배당요구부
- ⑧ 협의이혼의사확인신청사건기록

(마) 1년

- ① 각종 기일부
- ② 집행관 송달부
- ③ 연도별 열람 및 복사 신청서철(열람복사예규 6조 3항)

### (3) 사건기록 및 장부의 보존기간 기산일

사건기록 및 장부의 보존기간 기산일은 사건이 완결된 날이 속하는 해의 다음해 1. 1.로 한다(재판사무규 30조 1항). 다만 다음의 경우에는 그 정한 바에 따른다(보존예규 8조).

① 말소된 채무불이행자명부의 경우: 그 채무불이행자명부가 말소된 다음해 1. 1.

② 가압류·가처분 사건기록의 보존 중에 그 결정에 대한 이의신청이나 취소신청이 있는 경우: 이의신청·취소신청에 대한 결정이 확정되어 완결된 날

③ 가압류·가처분 사건기록의 보존 중에 담보취소결정이 있는 경우: 그 담보취소사건이 완결된 날

④ 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출하는 방법에 의하여 담보를 제공한 가압류·가처분 사건에 대하여 집행이 완료된 후 신청의 취하나 집행해제신청(집행기간이 경과한 경우에 한함)이 있는 경우: 그 신청의 취하나 집행해제신청이 있는 날

⑤ 추심명령 사건기록의 보존 중에 추심신고가 있는 경우: 추심신고에 따

른 절차가 모두 완결된 날(종이기록사건에서의 제3채무자 진술서 제외)

보존기간을 달리하는 관련서류 등은 그 기간의 긴 것에 따른다(재판사무규 30조 2항).

## 사. 기록의 폐기

보존기간이 만료된 재판서·사건기록 및 장부는 다음해 3. 31.까지 폐기 절차를 이행한다(보존예규 15조 1항). 그러나 역사적 가치가 있거나 특별한 사유에 의하여 보존의 필요가 있는 사건기록 및 장부는 각급 법원장의 인가를 받아 보존기간 경과 후라 할지라도 그 사유가 존속하는 한 보존하여야 한다(재판사무규 31조, 보존예규 15조 3항).

폐기를 하는 경우에는 폐기할 기록과 장부의 목록을 법원기록보존소에 송부하여 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회(의)의 심의를 거친 다음 각급 법원장(법원기록보존소에서 보존하는 기록과 장부의 경우에는 법원행정처장, 수도권기록물관리센터에서 보존하는 기록과 장부의 경우에는 서울고등법원장) 또는 법원사무관리규칙 16조 2항의 규정에 따라 각급 법원장으로부터 결재권을 위임받은 자의 인가를 받아 폐기절차를 밟은 후 재판사무시스템의 사건보존 항목에 전산입력하여야 한다(보존예규 15조 2항).

담보제공결정이 있어 담보가 제공된 사건에 있어서 공탁실무상 공탁일부터 15년이 경과된 미제 공탁사건의 공탁금은 편의적으로 소멸시효가 완성된 것으로 보아 공탁규칙 62조의 규정에 따라 국고귀속조치를 취하도록 하고 있으므로[행정예규 948호 공탁금지급청구권의 소멸시효와 국고귀속절차 5. (나)항], 사건에 관하여 제공된 공탁금 등 담보가 국고귀속된 후에는 해당 사건 기록을 더 보존할 실익이 없어 바로 폐기하여도 무방하다.

## 아. 문서 및 장부의 이관

각급 법원에서 보존하고 있는 보존기간을 영구 또는 준영구로 정한 재판

### 제7장

서 기타 이에 준하는 문서 또는 역사적 가치가 있거나 특별한 사유에 의하여 보존의 필요가 있어 보존기간 경과 후에도 계속하여 보존하는 사건기록 및 장부로서 그 보존기간이 30년을 경과한 것은 법원기록보존소에 이관하여 보존하여야 한다(재판사무규 29조, 31조, 보존예규 16조 1항).

각급 법원은 청사 공간의 효율적인 활용을 위하여 필요한 때에는 보존기간이 30년을 경과하지 않은 경우에도 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터와 협의하여 다음 각 호의 재판서 및 사건기록 등을 해당 기관에 이관할 수 있다(보존예규 16조 2항).

① 제1심법원에서의 보존기간이 10년을 경과한 재판서 및 기타 이에 준하는 문서: 수도권법원기록관리센터

② ‘재판사무시스템 등을 이용한 공증사무 처리지침’ 11조 1호에 따라 재판서 정·등본의 전산발급이 가능한 재판서 기타 이에 준하는 문서: 법원기록보존소

③ 제1심법원에서의 보존기간이 2년을 경과한 보존기간 5년 이상인 사건기록 및 장부: 수도권법원기록관리센터

법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터가 이관받은 재판서 및 사건기록에 대하여 보존, 제증명 발급 및 민사소송법 162조 2항에 따른 확정된 소송기록의 열람 업무를 수행하는 경우에는 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터를 해당 재판서 및 사건기록에 관한 제1심법원의 보존부서로 본다(보존예규 16조 3항).

법원기록보존소나 수도권법원기록관리센터로의 이관은 매년 2월 말까지 이를 하여야 한다(보존예규 16조 4항).

## 자. 기록의 가보존

완결의 시기를 예측하기 어려운 사건에 관한 기록은 사건의 종국 또는 완결 전이라도 완결기록의 예에 따라 가보존할 수 있다(재판사무규 30조 3항).



실무상 가보존은 보존계에 기록을 인계하지 아니하고 각 주무과별로 보관하  
되 진행 중인 사건과 분리하여 보관하고 있다.

다만 담보의 제공을 명하고 가압류·가처분을 발령하여 완결된 사건과 추  
심명령을 발하여 완결된 사건, 제3채무자 진술서철(가압류 사건은 제외)의 경  
우에는 사건담당부서의 법원사무관등이 완결공람결재를 받은 다음 보존기간  
(3년) 동안 사건번호 순서대로 정리하여 보존하다가 보존기간이 만료되는 해  
의 다음해 1. 31.까지 폐기절차 이행을 위하여 보존담당부서에 인계한다(보  
존예규 5조).

가보존할 필요가 있는 기록의 예를 들면 다음과 같다.

① 원고 등 적극적 당사자가 절차의 진행을 위하여 필요한 송달료 등 비  
용을 납부하지 않아 6개월간 기일지정 등 절차의 진행이 이루어지지 않은  
사건. 다만 법원이 비용을 국고로부터 대납하여 직권으로 절차를 진행시키  
거나 종료시킬 수 있는 경우에는 예외이다.

② 강제집행사건에서 실질적인 절차가 종료하고 절차를 마무리하기 위하  
여 법원이 직권으로 등기 또는 등록을 촉탁하여야 할 경우 당사자가 그에  
필요한 등록세 등 비용을 납부하지 아니하여 절차종료 후 3개월이 경과한  
사건의 기록

가보존한 기록은 사건이 진행되어 완결되거나(위 ①의 경우) 필요한 촉탁등  
기가 완료되는 등으로 완결된 경우(위 ②의 경우)에는 정식의 보존절차를 취  
하게 된다.

## 5. 전자기록의 보존

전자기록은 종이기록과 같이 물리적으로 보존할 기록 실물이 존재하지 않  
으므로 보존도 전자적으로 이루어지게 된다. 즉 사건담당부서의 법원사무관  
등은 제1심에서 사건이 완결된 경우 완결일로부터 1월, 상소심에서 사건이  
완결된 경우 상소심으로부터 제1심법원의 법원사무관등이 사건기록을 송부

받은 때로부터 2주 안에 전자기록을 보존담당부서에 인계하여야 한다(보존예규 4조). 전자기록사건을 보존하기 전에 사건담당부서의 법원사무관등은 종국판결·결정·명령, 화해조서(또는 화해권고결정), 조정조서(또는 조정을 갈음하는 결정), 청구의 인낙·포기조서를 당사자에게 송달하였는지 여부, 담보제공결정이 있어 담보가 제공된 사건(다만 가압류·가처분 사건을 제외)에 있어서 담보취소의 결정이 있었는지 여부, 전자화 불가 문서로서 민사소송 등에서 전자문서 이용 등에 관한 규칙 15조 1항에 의한 별도 기록이 있는지 여부 등을 점검하고 잘못된 부분을 바로잡은 다음 전자적으로 완결공람 결재를 받아야 한다(민전예규 103조). 전자기록이 보존담당자에게 인계되면 해당 재판부의 전자기록 관리권한은 소멸하고, 그 때부터 보존담당자가 당해 전자기록을 관리한다(104조 1항). 그러나 보존 후에도 재판부에서는 해당 전자기록을 열람할 수는 있다. 보존담당자는 보존 전에 취하여야 할 조치가 제대로 완료되었는지 여부를 전자기록뷰어를 통하여 확인하여야 하고(2항), 기록에 잘못된 점이 있는 때에는 보존담당부서의 법원사무관등은 보존등록일을 삭제하고 해당 사건담당부서의 법원사무관등에게 연락하여 인계받은 해당기록에 관하여 인계일 삭제 및 보정을 요청하며, 기록반환부는 별도로 작성하지 않는다(3항).

한편 전자화를 마친 종이서류를 가보존하는 경우 보존담당부서의 법원사무관등은 접수계와 사건담당부서로부터 전송받은 목록정보를 전자화요청일자별로 통합하여 가보존 목록으로 관리하고, 그 대상 서류를 전자화요청일자별 순서로 정리하여 상자에 넣어 보존한다(민전예규 105조 1항, 2항).

## 제4절 민사보관물의 관리

### 1. 총 설

#### 가. 의 의

‘민사보관물’이란 법령의 규정에 의하여 법원이 사건에 관하여 보관하는 문서 그 밖의 물건으로서 제출한 당사자 또는 송부한 제3자에게 소유권 등 권리가 유보되는 것을 말한다. 특정 사건에 관하여 당사자 또는 제3자가 제출한 것으로서 제출자에게 소유권이 유보되는 것은 기록을 구성하는 것이라 할 수 없고, 사건이 종결되거나 그 밖에 보관의 필요가 없게 된 때에는 제출자에게 반환하여야 하므로 보관 등에 있어서 특별한 취급을 요하는 것이다.

법원이 사건에 관하여 보관하는 예납금·보증금·매각대금·임치금 그 밖의 현금 및 유가증권에 관하여는 법원보관금취급규칙, 송달료규칙, 가사소송규칙 등이 규정하는 절차에 따라 취급할 것이므로 여기에서는 설명하지 않는다.

민사보관물에 관한 사무처리요령에 대하여는 민사보관물관리에 관한 예규에서 규정하고 있다.

#### 나. 민사보관물의 종류

민사보관물에는 다음과 같은 것이 있다(보관물예규 2조).

① 당사자가 소지한 문서 그 밖의 물건으로서 소송서류 또는 소송에서 인용한 것을 법원이 석명처분에 의하여 제출하게 한 것(민소 140조 1항 2호)

② 당사자 또는 제3자가 제공한 문서 그 밖의 물건으로서 법원이 유치한 것(민소 140조 1항 3호)

③ 서증신청인이 제출한 문서의 원본(민소 343조, 355조 1항)

④ 문서제출명령에 의하여 제출된 문서(민소 347조), 법원의 문서송부촉탁

에 의하여 송부되어 온 문서(352조)

⑤ 문서의 진부를 증명하기 위하여 필적 또는 인영의 대조용으로 제출 또는 송부되어 온 대조용 문서(민소 360조 1항)

⑥ 제출되거나 송부되어 온 검증목적물(민소 366조 1항) 등으로서 법원이 유치한 것(353조)

소송법상 담보제공의 방법으로서 공탁서의 제출이 있는 경우에는 그 사본을 받아 원본과 대조한 후 담임법원사무관등이 사본의 여백에 원본과 대조하여 틀림이 없다는 뜻을 기재하고 서명 또는 날인한 다음 담임법관의 검열을 받아 기록에 편철하고 원본은 제출자에게 반환하도록 되어 있으므로(재판사무규 13조), 이와 같이 하여 제출된 공탁서의 사본은 민사보관물로 취급할 필요가 없다.

## 2. 민사보관물의 관리

### 가. 취급자

민사보관물의 수령·대출 및 반환에 관한 사무는 사건담당 참여사무관 등이 처리한다. 다만 과단위의 민사보관물함에 보관하는 민사보관물에 관하여는 주무과장이 지정하는 자가 관리한다(보관물예규 3조 1항, 5조 3항). 민사보관물의 관리사무는 적정·신속히 처리하여야 하고 보관에 있어서는 그 물건 등이 망실·손상 또는 변질되지 않도록 주의하여야 한다(3조 2항).

### 나. 민사보관물대장

사건담당 참여사무관 등은 소속 재판부별로 민사보관물대장[전산양식 A2270]을, 과단위의 민사보관물함에 보관하는 민사보관물에 관하여 주무과장의 지정을 받은 자는 민사보관물대장[전산양식 A2271]을 각 비치·기장하여야 한다(보관물예규 4조 1항). 그러나 사건이 적은 법원 또는 지원에서는 사정에 따라 과단위로 민사보관물대장[전산양식 A2270]만을 비치·기장할 수 있다(2항).

## 다. 보관방법

민사보관물은 기록을 구성하는 것이 아니기 때문에 기록에 가철하여서는 안 되며, 민사보관물 봉투[전산양식 A2273]에 넣어 다른 물품과 구분하여 특별히 보관하여야 한다(보관물예규 5조 1항).

그러나 송부촉탁에 의하여 송부되어 온 기록 또는 증거로 제출된 회계장부 등 문서인 민사보관물은 해당 사건기록에 편철용 끈으로 결부시켜 보관함을 원칙으로 하고, 민사보관물이 물건이거나 기록에 첨철하기 곤란한 문서인 경우 또는 공탁서·유가증권 등 특별한 이유가 있는 경우에는 따로 과단위의 시정할 수 있는 민사보관물함에 보관하여야 하며, 이 경우 민사보관물에는 민사보관물 종이조각(지편)[전산양식 A2272]을 부착해 놓아야 한다(보관물예규 5조 2항, 3항).

## 라. 대출 및 반환

### (1) 대 출

민사보관물 취급자가 그 보관하는 민사보관물을 다른 재판부·과 또는 법원에 일시적으로 교부 또는 송부하는 경우에는 담당재판장의 허가를 얻고, 민사보관물대장의 '비고'란에 그 대출 및 반환의 취지, 대출영수자 및 일자 등 필요사항을 명기하여야 한다(보관물예규 6조).

### (2) 반 환

민사보관물은 당해 법원에서 유치할 필요가 없게 되면, 제출자 또는 송부자의 반환청구를 기다리지 아니하고 즉시 반환하여야 한다. 민사보관물은 이를 반환받을 제출자 또는 송부자에게 교부하고 민사보관물 대장에 영수자의 이름을 기재하고 날인을 받아야 한다. 다만 상당하다고 인정하는 때에는 등기우편에 의해 송부할 수 있다. 이 경우에는 민사보관물 대장에 그 사유를 기재하고 특수우편물 수령증 등 증빙을 첨부해 놓아야 한다(보관물예규 7조).

## 마. 감 독

주무과장은 매월 말 각 재판부의 민사보관물대장에 의하여 민사보관물의 보관상황을 검열하고, 유치할 필요가 없는 민사보관물의 반환을 독촉하여야 한다(보관물예규 8조).

# 제5절 보고사무

## 1. 총 설

‘보고’란 각급 법원이 사무처리 상황 및 결과 등에 관한 정보를 상급 감독 관청에 제공하는 법원행정상의 행위이다. 보고는 법원행정관청으로 하여금 감독권 발동을 위한 정보를 수집하게 하고, 법원행정사무의 기획·예산편성, 그 밖의 관리사무에 관하여 합리적인 계획 및 대책수립을 도모하기 위한 목적으로 행하여진다.

법원사무의 보고는 법원행정관청의 감독권에 기하여 행해지는 것이므로 사건보고 등에 있어서도 법관의 실체적 판단에 영향을 줄 수 있는 정도로 보고의무를 지우는 것은 허용되지 아니하나, 사건의 신속처리 여부 등 법원 행정상의 감독권의 범위에 속하는 사항이라면 그 보고의무를 지을 수 있다.

대법원과 하급 법원간의 보고통제기구를 확립하고 보고에 대한 효과적인 통제를 실시하기 위하여 법원사무관리규칙 제4장과 법원사무관리규칙 시행 내규 제4장에 상세한 규정을 두고 있다. 위 규정들에 의하면 보고관계업무의 사전심사·조정·승인 등 보고심사에 관한 사무를 관장하기 위하여 법원 행정처에 전체보고심사관을, 각급 기관에 자체보고심사관을 두며, 총무과장(법원행정처의 경우 총무담당관) 또는 사무과장이 겸임하게 되어 있다(사무관리규 44조). 보고는 정기적으로 행하여지는 정기보고와 수시보고로 구분되는데, 정기보고의 서식은 법원행정처장의 승인을 받아야 하며(46조), 위 규칙

43조에서 보고심사의 대상으로 정한 보고를 하는 경우에는 미리 당해 법원 보고심사관의 심사를 받아야 한다(42조). 각 법원의 보고작성자는 위 규칙에 정한 보고기일을 지켜야 하고(49조), 보고가 기일 내에 도달되지 아니한 때에는 보고요구기관의 장은 대법원내규가 정하는 독촉장을 발부할 수 있다(50조).

보고에는 보고사항의 구별에 따라 일반행정사무에 관한 보고, 회계보고, 사건보고, 통계보고 등으로 분류할 수 있는바, 이 절에서는 재판사무에 관한 행정적 보고와 사건보고 및 통계보고에 관하여 살펴본다.

## 2. 재판사무에 관한 행정보고

### 가. 감사시정조치의 보고

법원감사규칙에 의하면 감사기관의 장은 감사대상기관의 장에게 감사결과에 대한 다음의 조치를 하거나 조치할 것을 요구할 수 있다. ① 변상명령: 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률이 정하는 바에 따라 변상책임이 있는 경우, ② 징계 또는 문책: 국가공무원법과 그 밖의 법령 등에 규정된 징계 또는 문책사유에 해당되는 경우, ③ 시정: 감사결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있어 추징·회수·환급·추급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우, ④ 주의촉구 또는 기관(부서)주의: 감사결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니할 정도로 경미하거나, 감사대상기관 또는 부서에 대한 제재가 필요한 경우, ⑤ 서면경고: 감사결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니할 정도로 경미하나 비위의 정도가 주의촉구보다 중하여 위법 또는 부당한 업무처리담당자 등에 대한 제재가 필요한 경우, ⑥ 개선: 감사결과 법령상·제도상 또는 행정상 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정되는 경우, ⑦ 권고: 감사결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상기관의 장으로 하

여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우, ⑧ 통보: 감사결과 비위 사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 제2호부터 제6호까지의 요구를 하기에 부적합하여 감사대상기관 및 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우(법원감사규칙 23조 1항). 이러한 요구를 받은 감사대상기관의 장은 정당한 사유가 없으면 감사결과와 조치사항을 이행하고 그 결과를 감사기관의 장에게 보고하여야 한다(3항).

### 나. 법관 등의 사무분담변경에 관한 보고

법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규에 따르면, ① 4조 4항 각 호의 기간 안에 해당 법관의 본안사건에 관한 사무분담을 변경한 경우, ② 확정된 법관 등의 사무분담을 변경한 경우에는 각급 법원장 및 지원장은 지체 없이 대법원장에게 그 사유를 보고하되, 지원장은 소속 법원장을 경유하여 보고하여야 한다(사무분담·사건배당예규 4조 5항, 6조 2항).

## 3. 사건보고

### 가. 장기미제사건의 현황 보고

장기미제사건관리에 관한 예규에 의하면, ‘장기미제사건’이란 대법원을 제외한 각급 법원의 미제사건 중에서 소액사건은 접수일부터 1년이 초과된 미제사건, 제1심 민사본안사건(소액사건제외)은 접수일로부터 2년 6개월이 초과된 미제사건, 항소심 민사본안사건은 접수일로부터 1년 6개월이 초과된 미제사건, 그 밖의 각종 사건은 접수일로부터 2년이 초과된 미제사건(다만 파산사건, 회생사건, 선박·유류등책임제한사건에 관하여는 2년 이내에 파산선고 또는 절차개시결정이 있는 경우 및 가사비송사건 중 후견사건의 처리에 관한 예규가 정한 기본 후견감독사건에 대해서는 이 예규의 적용에 있어서는 장기미제사건으로 분류하지 아니한다)을 말한다(장기미제예규 2조).

장기미제사건이 발생된 때에는 담임 법원사무관등은 기록표지 우측 상단



의 적당한 여백에 당해 심급의 접수일자를 '20○○. ○. ○. 접수'라고 주서(朱書)하고(장기미제예규 3조), 재판장(합의부의 재판장 또는 단독판사를 말한다. 다음부터 같다) 또는 사법보좌관은 매년 2월 말 및 8월 말 현재 계속 중인 장기미제사건에 관하여 장기미제사건관리에 관한 전산정보처리조직을 이용하여 사건카드[전산양식 A2731]를 작성하고, 그 후 매 6월이 경과할 때마다 추가로 위와 같은 방식으로 사건카드를 작성한다(4조).

재판장 또는 사법보좌관은 매년 3월 15일 및 9월 15일까지 법원장(지원의 경우에는 지원장 및 법원장) 및 법원행정처장(참조 사법지원실장)에게 장기미제사건관리에 관한 전산정보처리조직을 이용하여 사건카드를 제출한다(장기미제예규 6조).

각급 법원은 장기미제사건관리에 관한 전산정보처리조직을 이용하여 제출된 사건카드를 기초로 하여 매년 2월 말 및 8월 말 현재 계속 중인 장기미제사건에 관하여 법원별 장기미제사건 통계표[전산양식 A2732]를 작성하고, 지원장은 매년 3월 20일 및 9월 20일까지 법원장에게 위 통계표를 제출하고, 법원장은 매년 3월 말 및 9월 말까지 법원행정처장(참조 사법지원실장)에게 이를 취합하여 제출한다(장기미제예규 8조).

## 나. 적시처리 필요 중요사건의 보고

### (1) 적시처리 필요 중요사건의 선정기준

민사사건에서 적시에 처리할 필요가 있는 중요사건(이하 '적시처리 필요 중요사건'이라고 한다)의 선정기준은 다음과 같다(적시처리가 필요한 중요사건의 선정 및 배당에 관한 예규). ① 처리가 지연될 경우 막대한 규모의 국가 또는 지방자치단체의 손실이 예상되는 사건, ② 처리가 지연될 경우 불필요하게 사회 전체의 소모적인 논쟁을 불러일으키거나, 사법신뢰를 중대하게 훼손할 염려가 있는 사건, ③ 사안의 내용이 정치, 경제, 사회적으로 파장이 크고, 선례로서의 가치가 있는 사건, ④ 그 밖에 당사자의 수, 사안의 내용, 국민적

관심의 정도, 처리시한 등에 비추어 적시처리가 필요하다고 인정되는 사건

## (2) 적시처리 필요 중요사건의 선정절차

주무과장은 접수된 사건이 적시처리가 필요한 중요사건의 선정 및 배당에 관한 예규 2조의 적시처리 필요 중요사건의 선정기준에 해당하는 사건(이하 ‘선정보고사건’이라 한다)으로 인정되는 때에는 사건배당이 실시되기 전에 사건배당 주관자에게 이를 보고한다. 재판장은 사건의 심리 중 적시처리 필요 중요사건으로 선정할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 사건배당 주관자에게 적시처리 필요 중요사건으로 선정해 줄 것을 요청할 수 있다. 사건배당 주관자는 적시처리 필요 중요사건 선정기준에 따라 위의 선정보고사건 및 선정요청사건 중에서 적시처리 필요 중요사건을 선정한다. 사건배당 주관자는 위의 보고 또는 요청이 없는 사건이라도 적시처리 필요 중요사건 선정기준에 부합하는 경우에는 적시처리 필요 중요사건으로 선정할 수 있다. 당사자 또는 소송대리인은 사건 접수 시 소장예의 표시 등 적당한 방법으로 적시처리 필요 중요사건으로 선정할 필요가 있다는 취지와 그 사유를 기재할 수 있다. 적시처리 필요 중요사건으로 선정된 사건이 상소된 경우에 상소심 법원의 사건배당 주관자는 특별한 사정이 없으면 당해 사건을 적시처리 필요 중요사건으로 다시 선정하여야 한다.

## (3) 적시처리 필요 중요사건의 표시 및 등록

적시처리 필요 중요사건으로 선정된 때에는 주무과장 또는 법원사무관등은 당해 사건기록 표지의 사건명 기재 우측의 적당한 여백에 ‘적시처리 필요 중요사건’이라고 붉은 색 고무인을 날인하고, 재판사무시스템에 그 취지를 등록하고, [전산양식 A2730]에 의하여 전자메일을 전송하는 방법으로 법원 행정처에 보고한다. 주무과장 또는 법원사무관등은 전항의 보고를 함에 있어 [전산양식 A2730] 중 사건요지 등의 작성을 위하여 상당한 시간과 노력이 소요될 것으로 예상되는 때에는 재판사무시스템의 사건요지란 등에 그 취지(예: 소장 첨부)를 입력한 후 소장 등의 전부 또는 일부를 전산화한 파일

을 재판사무시스템에 첨부함으로써 해당 요지의 작성에 갈음할 수 있다.

#### (4) 적시처리 필요 중요사건 선정의 취소

사건배당 주관자는 적시처리 필요 중요사건으로 선정된 사건을 더 이상 적시처리 필요 중요사건으로 다룰 필요가 없다고 인정하는 때 또는 아래의 선정 취소 요청이 있는 경우에는 그 선정을 취소할 수 있다. 재판장은 적시처리 필요 중요사건으로 선정·배당된 사건을 더 이상 적시처리 필요 중요사건으로 다룰 필요가 없다고 인정하는 때에는 사건배당 주관자에게 그 선정의 취소를 요청할 수 있다. 적시처리 필요 중요사건 선정이 취소된 때에는 주무과장 또는 법원사무관등은 당해 사건기록 표지에 날인된 '적시처리 필요 중요사건' 표시를 붉은 색으로 지우고, 재판사무시스템에 그 취지를 등록하고, [전산양식 A2730]에 의하여 전자메일을 전송하는 방법으로 법원행정처에 보고한다. 적시처리 필요 중요사건이 종국된 때에도 위와 같은 방법으로 법원행정처에 보고한다. 이 경우 주무과장 또는 법원사무관등이 종국보고를 함에 있어 [전산양식 A2730] 중 종국요지 등의 작성을 위하여 상당한 시간과 노력이 소요될 것으로 예상되는 때에는 재판사무시스템의 사건요지란 등에 그 취지(예: 판결문 첨부)를 입력한 후 판결문 등의 전부 또는 일부를 전산화한 파일을 재판사무시스템에 첨부함으로써 종국요지 등의 작성에 갈음할 수 있다.